

CONDIÇÕES GERAIS

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES - “D&O”

APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES COM NOTIFICAÇÃO

Sumário

CONDIÇÕES GERAIS	5
1. APRESENTAÇÃO.....	5
2. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO TÉCNICO.....	6
3. OBJETIVO DO SEGURO	18
4. RISCOS COBERTOS	18
5. EXTENSÕES DE COBERTURA.....	18
COBERTURA DE DESPESAS DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS	32
6. EXCLUSÕES GERAIS:	33
7. LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE DA APÓLICE.....	36
8. FORMA DE CONTRATAÇÃO.....	37
9. FRANQUIA / PARTICIPAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SEGURADO (POS) ...	37
10. REGULAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO.....	38
11. ÂMBITO GEOGRÁFICO	42
12. ACEITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, MODIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO SEGURO	42
13. VIGÊNCIA.....	44
14. RENOVAÇÃO	44
15. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	45
16. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	46
17. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO	47
18. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO.....	47
19. OBRIGAÇÕES DO TOMADOR/SEGURADO/ADMINISTRADOR	50
20. PERDA DE DIREITO	50
21. PRESCRIÇÃO	52
22. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	52
23. REINTEGRAÇÃO	53
24. FORO	54
25. DOCUMENTOS DO SEGURO	54
26. REPRESENTAÇÃO E AUTORIDADE	54
27. ALTERAÇÃO NO RISCO.....	54
28. CLÁUSULAS APLICÁVEIS À APÓLICE A BASE DE RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAÇÃO	55

I – CLÁUSULA DE GARANTIA	55
II– CLÁUSULA DECLARATÓRIA	56
III – CLÁUSULA DE NOTIFICAÇÃO	56
IV – PRAZO COMPLEMENTAR PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES PELO SEGURADO	57
V – PRAZO SUPLEMENTAR PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES PELO SEGURADO	58
VI – DATA RETROATIVA DE OCORRÊNCIAS	58
VII – TRANSFERÊNCIA DE APÓLICES	59
VIII – CLÁUSULA DE TRANSFORMAÇÃO DE APÓLICE	59
29 OUVIDORIA	59
CONDIÇÃO PARTICULAR - COMPANHIAS ABERTAS – RECLAMAÇÕES DE MERCADOS DE CAPITAIS	62
CONDIÇÃO PARTICULAR DE CRISE (APLICÁVEL A EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO)	66
CONDIÇÃO PARTICULAR DE CRISE (APLICÁVEL A EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO)	68
CONDIÇÃO PARTICULAR - LIMITE ADICIONAL PARA DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, DIRETOR FINANCEIRO, PRESIDENTE DO CONSELHO E PRESIDENTE EXECUTIVO	70
CONDIÇÃO PARTICULAR - INABILITAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO ADMINISTRADOR	71
CONDIÇÃO PARTICULAR - PROCESSOS EXISTENTES CONTRA A EMPRESA	72
CONDIÇÃO PARTICULAR - DESPESAS DE PUBLICIDADE	74
CONDIÇÃO PARTICULAR - EMPRESA CONTRA ADMINISTRADOR	75
CONDIÇÃO PARTICULAR – ADMINISTRADOR CONTRA ADMINISTRADOR	76
CONDIÇÃO PARTICULAR - AVAL, FIANÇA E/OU GARANTIA REAL	78
CONDIÇÃO PARTICULAR - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) ou TERMO DE COMPROMISSO (TC)	79
CONDIÇÃO PARTICULAR - RECLAMAÇÕES MOVIDAS POR ACIONISTA MAJORITÁRIO	80
CONDIÇÃO PARTICULAR – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INSOLVÊNCIA	81
CONDIÇÃO PARTICULAR – COSSEGURO E LIDERANÇA	82
CONDIÇÃO PARTICULAR – COBERTURA PARA SEGURADO DE ENTIDADE EXTERNA BRASILEIRA	83
CONDIÇÃO PARTICULAR – RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR UMA ENTIDADE EXTERNA	84
CONDIÇÃO PARTICULAR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM	85

CONDIÇÃO PARTICULAR – CUSTOS DE SUPORTE AO ADMINISTRADOR.....	88
CLAUSULA PARTICULAR – MULTAS E PENALIDADE.....	90
CLAUSULA PARTICULAR – COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE BENS	91
CLAUSULA PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATUTÁRIA.....	93
CLAUSULA PARTICULAR – EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ÓRGÃOS REGULADORES	94
CLAUSULA PARTICULAR - DESEMBOLSOS ADICIONAIS COM ESPECIALISTAS	96
CLÁUSULA PARTICULAR - CÔNJUGE, ESPÓLIO, HERDEIRO OU REPRESENTANTE LEGAL	97
COBERTURA ADICIONAL DE CUSTO DE DEFESA DO SEGURADO.....	98
CLÁUSULA ESPECÍFICA DE COBERTURA POR EMBARGOS E SANÇÕES	99
CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS.....	100
CLÁUSULA PARTICULAR DE APÓLICE DE EXCESSO.....	101
CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSÃO DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL	104

CONDIÇÕES GERAIS

1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos as Condições Contratuais do seu Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores de Empresas que estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas e dos riscos excluídos.

Este seguro é regido pela legislação aplicável aos contratos de seguro, pelas disposições legais, específicas do seguro de pessoas, pelas presentes Condições Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares e eventuais endossos.

Serão consideradas em cada caso somente as condições correspondentes às coberturas expressamente previstas e discriminadas nestas Condições Contratuais, desprezando-se quaisquer outras, mesmo que existentes em produto similar.

Salientamos que, para os casos não previstos nestas Condições Contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.

O contrato de seguro será emitido em moeda corrente nacional, ou seja, todos os valores referentes aos valores segurados, Franquias, Prêmios e outros, permanecerão fixos em real brasileiro, salvo convenção em contrário.

Mediante a contratação do seguro, o Tomador declara conhecer e aceita as cláusulas limitativas que se encontram em destaque no texto destas Condições Contratuais.

Observações:

A ACEITAÇÃO DESTE SEGURO ESTARÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO;

ESTE SEGURO É POR PRAZO DETERMINADO TENDO A SEGURADORA A FACULDADE DE NÃO RENOVAR A APÓLICE NA DATA DE VENCIMENTO, SEM DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS NOS TERMOS DA APÓLICE.

O REGISTRO DESTE PLANO NA SUSEP NÃO IMPLICA, POR PARTE DA AUTARQUIA, INCENTIVO OU RECOMENDAÇÃO À SUA COMERCIALIZAÇÃO;

AS PEÇAS PROMOCIONAIS E DE PROPAGANDA DEVERÃO SER DIVULGADAS COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E SUPERVISÃO DA SEGURADORA, RESPEITADAS RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES ESPECIAIS E A NOTA TÉCNICA ATUARIAL SUBMETIDA À SUSEP.

O SEGURADO PODERÁ CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DE SEU CORRETOR DE SEGUROS, NO SITE WWW.SUSEP.GOV.BR, POR MEIO DO NÚMERO DE SEU REGISTRO NA SUSEP, NOME COMPLETO, CNPJ OU CPF;

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DESTES PRODUTOS PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.

2. DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO TÉCNICO

Um glossário é uma lista alfabética de termos de um determinado domínio de conhecimento com a definição destes termos.

Os termos e as expressões a seguir definidos tem por objetivo elucidar as dúvidas que porventura possam existir na leitura e interpretação das Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares que regem este contrato de Seguro.

Para os fins deste contrato de seguro, essas palavras e expressões terão sempre os seguintes significados e passam a fazer parte integrante das Condições Gerais, Condições Especiais e Particulares, e serão iniciadas com letra maiúscula na Apólice:

DEFINIÇÕES

Apólice

Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações da Seguradora e do Segurado e discrimina as garantias contratadas.

Seguro de responsabilidade civil à base de ocorrências (occurrence basis):

tipo de contratação em que a indenização a terceiros, pelo segurado, obedece aos seguintes requisitos:

- a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice; e
- b) o segurado apresente o pedido de indenização à seguradora durante a vigência da apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.

Seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis):

Tipo de contratação em que a indenização a terceiros, pelo segurado, obedece aos seguintes requisitos:

- a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e

b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido no contrato de seguro;

Seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis) com notificações:

Tipo de contratação em que a indenização a terceiros obedece aos seguintes requisitos:

- a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; ou
- b) o segurado tenha notificado fatos ou circunstâncias ocorridas durante a vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e
- c) na hipótese "a", o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice; ou
- d) na hipótese "b", o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante os prazos prescricionais legais.

Seguro de responsabilidade civil à base de reclamações (claims made basis) com primeira manifestação ou descoberta:

Tipo de contratação em que a indenização a terceiros obedece aos seguintes requisitos:

- a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice, ou durante o período de retroatividade; e
- b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice; ou
- c) o segurado apresente o aviso à sociedade seguradora do sinistro por ele descoberto ou manifestado pela primeira vez durante a vigência da apólice, ou durante o prazo adicional, conforme estabelecido na apólice.

Ato ilícito / Ato danoso

Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil);

Ato (ilícito) Culposo

Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência do responsável, pessoa física ou jurídica;

Ato (ilícito) Doloso

Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou causem dano a outrem, ainda que exclusivamente moral;

Aviso de Sinistro

Ato de dar conhecimento, à Seguradora, por escrito, durante o período de vigência, ou durante os Prazos Adicionais (Complementar ou Suplementar), quando cabíveis, da ocorrência de uma Reclamação de terceiro (s). É uma das obrigações do Segurado, prevista em todos os contratos de seguro, e deve ser feito de imediato, tão logo o segurado tome conhecimento do Sinistro.

Culpa grave

E aquela que, por suas características, se equipara ao dolo, sendo motivo para a perda de direitos por parte do Segurado. A culpa grave deverá ser definida pelo Judiciário ou por arbitragem;

Data Limite de Retroatividade

Data igual ou anterior ao início da vigência da primeira de uma série sucessiva e ininterrupta de Apólices à Base de Reclamações, a ser pactuada pelas partes por ocasião da contratação inicial do seguro.

Fato Gerador

São os atos ilícitos culposos praticados por um Segurado, exclusivamente no exercício de suas funções e/ou um ato de sua gestão na Empresa ocorrido durante o Período de Vigência ou durante o Período de Retroatividade, quando aplicável, podendo ser qualquer ato, quebra de obrigação, quebra de dever estatutário, quebra de confiança, quebra de garantia de autoridade, negligência, erro, declaração falsa ou enganosa, efetiva ou tentada ou qualquer ato ou omissão, efetivo ou imputado exclusivamente decorrente de um ato de gestão da Empresa, e que pode causar danos a Terceiros, resultando em processo administrativo formal e/ou judicial contra o Segurado, bem como em procedimento arbitral, com o objetivo de obrigá-lo a indenizar os Terceiros prejudicados; a garantia do seguro não se aplica nos casos em que os danos causados a Terceiros decorram de Atos ilícitos Dolosos, isto é, praticados pelo Segurado comprovadamente com dolo ou culpa grave;

Franquia ou Participação Obrigatória do Segurado

Valor ou percentual definido na Apólice, representando a participação obrigatória nos prejuízos indenizáveis consequentes de cada Sinistro.

Indenização

Corresponde ao pagamento e/ou reembolso no caso de Sinistro coberto, até o Limite Máximo de Garantia (ou até o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada), das quantias que o Segurado foi judicialmente condenado a pagar a

Terceiros prejudicados, e/ou despendeu por meio de acordo judicial ou extrajudicial expressamente autorizado de forma prévia pela Seguradora.

Limite Agregado

Valor total máximo indenizável por cobertura da Apólice, considerando a soma de todas as Indenizações e demais gastos ou despesas relacionadas aos Sinistros ocorridos, sendo previamente fixado e estipulado como o produto do Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada por um fator igual a um. Os Limites Agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

Limite máximo de garantia (LMG):

Limite máximo de responsabilidade da sociedade seguradora aplicado ao conjunto das coberturas do contrato de seguro;

Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada (LMI)

Limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por cobertura, relativo a Reclamação, ou série de Reclamações decorrentes do mesmo Fato Gerador. Os Limites Máximos de Indenização por Cobertura Contratada para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

Notificação

Ato por meio do qual a pessoa jurídica contratante do seguro (Tomador), ou o Segurado, comunicam à seguradora, por escrito, exclusivamente durante a vigência da apólice, fatos ou circunstâncias, potencialmente danosos, ocorridos entre a data limite de retroatividade, inclusive, e o término de vigência da apólice, que poderão levar a uma reclamação no futuro amparada pela cobertura securitária prevista nesta apólice. A comunicação de uma notificação, pelo Tomador/Segurado, vinculará a apólice em vigor a Reclamações futuras de Terceiros prejudicados.

Período de retroatividade:

Intervalo de tempo entre a data limite de retroatividade e a data de início de vigência de um seguro à base de reclamações.

Data limite de retroatividade ou data retroativa de cobertura:

Data igual ou anterior ao início da vigência da apólice à base de reclamações, a ser pactuada pelas partes por ocasião da contratação inicial ou da renovação do seguro, e que marca o início do período de retroatividade da cobertura.

Período de Vigência

Intervalo contínuo de tempo durante o qual estarão em vigor as garantias contratadas nesta Apólice, conforme estabelecido na Especificação. O Prazo

Complementar e a contratação de Prazo Suplementar não acarretam, em hipótese alguma, para todos os efeitos, a ampliação do Período de Vigência.

Prazo adicional:

Prazo extraordinário em que estarão cobertas as reclamações apresentadas ao segurado, por terceiros, contratado junto à sociedade seguradora, com ou sem cobrança de prêmio, conforme estabelecido no contrato de seguro;

Prazo Complementar

Prazo adicional para a apresentação de Reclamações ao Segurado, por parte de Terceiros, concedido, obrigatoriamente, pela Seguradora, sem cobrança de qualquer Prêmio adicional, tendo início na data do término do Período de Vigência ou na data de seu cancelamento, nesta hipótese quando não houver continuidade do seguro através de contratação de uma nova apólice à base de reclamações.

Prazo Suplementar

Prazo adicional para a apresentação de Reclamações ao Segurado, por parte de Terceiros, oferecido, obrigatoriamente, pela Seguradora, mediante a cobrança de Prêmio adicional, tendo início na data do término do Prazo Complementar. Esta possibilidade deve ser invocada pelo Tomador e/ou Segurados de acordo com procedimentos estabelecidos na Apólice.

Prejuízo financeiro

Redução ou eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários; difere de "perdas financeiras" no sentido de representarem estas a redução ou eliminação de uma expectativa de ganho ou lucro, e não uma redução concreta de disponibilidades financeiras;

Prêmio

Valor pago pelo Tomador à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade por um determinado risco e para o custeio do seguro para o período de cobertura contratado.

Proposta

Documento que deve ser preenchido pelo Tomador ou seu representante legal propondo as condições de contratação do seguro, fazendo parte integrante da Apólice.

Regulação de Sinistro

Refere-se ao procedimento por meio do qual a Seguradora analisa as circunstâncias e a documentação de uma Reclamação avisada ou notificada pelo Segurado para efeitos de determinar se existem riscos cobertos em tal Reclamação, bem como se o Segurado cumpriu todas as suas obrigações legais e contratuais e se esta Reclamação pode ser indenizada nos termos desta Apólice.

Sinistro

Ocorrência de um Fato Gerador acidental e imprevisto, afetando um Segurado (civilmente ou não). Não necessariamente referido evento será considerado um risco coberto e não excluído pela Apólice.

Sociedade

Neste documento, a palavra é utilizada na acepção dada pelo Código Civil Brasileiro (artigos 981 a 1141); em particular, a sociedade que contrata o seguro de RC Administradores e Diretores - D & O em benefício dos segurados é denominada o Tomador do seguro.

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Administrador

Para efeito deste seguro considera-se Administrador a pessoa física que seja, tenha sido ou que, durante o Período de Vigência, se torne:

- a) Diretor da Empresa; ou
- b) Membro do conselho de administração da Empresa; ou
- c) Membro de qualquer outro conselho ou órgão estatutário da Empresa;
- d) Empregado com poder de decisão ou de representação da Empresa ou que atue em nome da Empresa como procurador formalmente constituído e enquanto praticando atos de gestão; ou
- e) Empregado que não tenha poder de decisão ou representação, mas que venha a ser responsabilizado ou tenha contribuído para a ocorrência de um Fato Gerador juntamente com algum Administrador.
- f) Indivíduos, somente pessoas físicas, nomeados por procuração para atuar em nome da Empresa como procurador formalmente constituído e enquanto praticando atos de gestão.
- g) Indivíduos, pessoas físicas, contratadas pela Empresa, por meio de uma pessoa jurídica regularmente constituída e enquanto praticando atos de gestão.

Coligada:

Sociedade na qual a investidora tenha influência significativa, nos termos da legislação vigente.

Condições Contratuais

Significa o conjunto de Condições Gerais, Condições Especiais e Condições Particulares de um mesmo plano de seguro que compõem a Apólice, juntamente com a Proposta e os documentos a ela anexos, e eventuais endossos existentes.

Condições Gerais

Refere-se ao conjunto de cláusulas contratuais que estabelece obrigações e direitos do Tomador/Segurado e Seguradora e que são de caráter genérico, podendo eventualmente ser alteradas pelas Condições Especiais e/ou Condições Particulares.

Condições Especiais

Refere-se às cláusulas complementares às Condições Gerais, as quais estabelecem determinadas coberturas específicas ao Segurado. Podem também cancelar ou alterar disposições já existentes, ou ainda ampliar ou restringir coberturas.

Condições Particulares

Refere-se às cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou as Condições Especiais, com a finalidade de modificar, cancelar ou particularizar determinadas disposições já existentes ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura do seguro.

Corretor de Seguros

Refere-se a uma pessoa física ou jurídica inscrita na SUSEP, legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro, representando os interesses do Segurado perante a Seguradora.

Custos de Defesa

Compreendem as custas judiciais, os honorários advocatícios e periciais, e as despesas necessárias para apresentar, junto aos órgãos competentes, as defesas e/ou recursos dos Segurados relativos a Reclamações contempladas pelo Seguro. O âmbito dos Custos de Defesa inclui também os honorários advocatícios despendidos em benefício do Administrador ou pela Empresa em nome do Administrador em decorrência de uma Reclamação, incluindo despesas processuais, depósito recursal ou pagamento do prêmio pela contratação de apólice de seguro garantia judicial (porém não de contra garantias) ou fiança bancária a ser apresentada em juízo, bem como garantias exigidas legalmente para a defesa do Administrador ou pela Empresa em nome do Administrador em caso de aplicação de multas.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil, instituída por lei e que disciplina o funcionamento do mercado de valores mobiliários e a atuação de seus protagonistas.

Dano

Alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de uma pessoa física ou jurídica, ou violação de seus direitos, ou, ainda, no caso de pessoas físicas, lesão ao seu corpo ou à sua mente, ou aos direitos da personalidade;

Danos Ambientais

Alteração da qualidade do meio ambiente natural causada por condutas ou atividades, incluindo aquelas que operem com resíduos perigosos como previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010), de pessoa física ou jurídica de Direito Público ou de Direito Privado, realizadas no exercício regular de um direito reconhecido, de ordem lícita, que se traduz na alteração adversa e significativa das características do meio ambiente de forma a prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; na criação de condições adversas às atividades sociais e econômicas; em alterações que afetem desfavoravelmente a flora e a fauna e em alterações que afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Trata-se do dano ambiental coletivo ou do dano causado ao meio ambiente natural propriamente dito.

Dano(s) Corporal(is) ou Dano físico à pessoa

Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluídas as doenças, a invalidez, temporária ou permanente, e a morte. **Não estão abrangidos por esta definição os Danos Morais, os Danos Estéticos, e os Danos Materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os Danos Corporais, ou em consequência destes.**

Danos Estéticos

Espécie de dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da aparência externa da pessoa, causando-lhe redução ou eliminação de padrão de beleza.

Danos Materiais

Toda alteração de um bem tangível ou corpóreo que reduza ou anule seu valor econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo. **Não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, tais como dinheiro, créditos, e/ou valores mobiliários, que são consideradas "prejuízo financeiro"; a redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na definição de**

dano material, mas sim na de "perdas financeiras".

Danos Morais

Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhação, independentemente da ocorrência conjunta de Danos Materiais, Danos Corporais ou Danos Estéticos.

Não estão compreendidos na definição de Danos Morais os Danos Estéticos

Danos Patrimonial

Todo dano suscetível de avaliação financeira objetiva; subdivide-se em danos emergentes, definidos como aquilo que o patrimônio do prejudicado efetivamente perdeu (abrangem os danos materiais e os prejuízos financeiros), e em perdas financeiras, definidas como redução ou eliminação de expectativa de aumento do patrimônio;

Data de Contratação

Data da emissão da apólice ou a data de início de vigência, o que acontecer primeiro.

Empresa

São consideradas como Empresa para fins deste seguro o Tomador, o(s) Co-Tomador(es) e/ou a(s) Subsidiária(s) e as Entidades Externas quando contratada cobertura adicional.

Endosso

É o documento no qual se formaliza qualquer eventual alteração posterior na Apólice negociada entre o Tomador e a Seguradora.

Entidade Externa

Quaisquer empresas:

- (i) sem fins lucrativos, e/ou
- (ii) nomeadas pelo Tomador quando da contratação do seguro, e expressamente indicadas na Especificação da Apólice.

Especificação

Documento que faz parte integrante da Apólice, no qual estão particularizadas as características do seguro contratado.

Operação

Alteração do controle societário da Empresa, seja por conta de aquisição de ações ou quotas, seja por conta da celebração de acordo de acionistas ou quotistas que

ocasiona alteração efetiva em seu controle, ou situações que levem a Empresa a: pedido de recuperação judicial ou extrajudicial (independente do seu processamento ou não pelo juízo responsável), pedido de insolvência civil, dissolução judicial, liquidação, dissolução extrajudicial, intervenção ou qualquer regime especial ou procedimento similar.

Perda Indenizável

Para fins de definição da cobertura básica da apólice, define-se como perda indenizável os valores indenizáveis indicados abaixo quando decorrentes de uma relação contra o segurado coberta pela apólice:

- a) Custos de Defesa do Segurado; e/ou
- b) Indenizações pelas quais o Segurado seja legalmente responsável em virtude de decisão judicial transitada em julgado, ou decisão arbitral final; e/ou
- c) Acordos por escrito, desde que previamente aprovados pela Seguradora.

No entanto, Perda Indenizável não inclui:

- (i) Quaisquer condenações de verbas de natureza trabalhista, exceto para os Custos de Defesa delas relacionados e os eventuais pagamentos decorrentes da extensão de cobertura para Bloqueio de conta corrente (Penhora Online), se contratada e/ou que não forem amparadas por meio da cobertura facultativa;**
- (ii) Quaisquer tributos, que não forem amparadas por meio da cobertura facultativa;**
- iii) Quaisquer multas e/ou penalidades que não forem amparadas por meio da cobertura facultativa;**
- iv) A devolução dos valores recebidos pelo Administrador como bônus, compensações e ganhos com a venda de valores mobiliários; e**
- v) acordos celebrados com órgãos do governo através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termo de Compromisso (TC); que não forem amparadas por meio da cobertura facultativa;**

Perdas Financeiras:

Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro, exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários;

Prática Trabalhista Indevida

Práticas consideradas inadequadas, pela legislação vigente, no relacionamento do Administrador com quaisquer colaboradores da Empresa, independentemente da natureza da relação de trabalho celebrada entre estes e a Empresa. Essas práticas incluem, mas não se restringem a Danos Morais decorrentes de dispensa

ilegal, falha na promoção ou contratação de funcionários, assédio sexual, assédio moral ou quaisquer práticas discriminatórias.

Questionário de Seguro

São informações, esclarecimentos e/ou documentos apresentados pelo Tomador e/ou Co-Tomador(es), incluindo, sem limitação, as demonstrações financeiras submetidas à Seguradora para análise e subscrição do risco bem como quaisquer outros documentos entregues mediante solicitação formal da Seguradora.

Reclamação

Para fins deste seguro reclamação é qualquer processo judicial, criminal, administrativo ou arbitral, mas não limitado, àqueles de natureza cível, trabalhista, tributária, consumerista, previdenciária, regulatória ou investigativa, movido por terceiros contra um Segurado, decorrente de um ato danoso efetivo ou alegado ou, ainda, em virtude de quaisquer decisões que causem prejuízos a Empresa ou a terceiros.

As Reclamações decorrentes do mesmo Fato Gerador serão consideradas uma única Reclamação, e para tanto serão considerados os termos e condições da Apólice vigente na data do recebimento da Notificação da primeira Reclamação contra o Segurado com base em Fato Gerador comum.

SEC (SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION)

Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América, que visa proteger investidores além de manter justo, em ordem e eficiente o mercado de valores mobiliários americano e a atuação de seus protagonistas.

Seguro a Primeiro Risco Absoluto

Aquele em que a Seguradora responde pelos prejuízos, integralmente, até o montante do Limite Máximo de Garantia da Apólice, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

Segurado

São as pessoas físicas que contratam, ou em benefício das quais uma pessoa jurídica contrata o seguro, as quais, durante o período de vigência do seguro, ou do período de retroatividade, nela, em suas subsidiárias ou em suas coligadas, ocupem, passem a ocupar ou tenham ocupado cargo de Administrador. Caso expressamente contratada a extensão de cobertura para reclamações no âmbito do mercado de capitais, aplicável exclusivamente a sociedades de capital aberto, a definição de Segurado passa a incluir a Tomadora, observado os termos e limitações dispostos em referida extensão de cobertura.

Seguradora

É a AXA Seguros S.A. empresa identificada na especificação da apólice devidamente constituída e autorizada a funcionar no país, que garante os interesses e riscos cobertos pelo seguro na vigência da apólice.

Subsidiária

Sociedade controlada por outra sociedade, denominada sociedade controladora, são as entidades em que o Tomador direta ou indiretamente e individualmente:

- a) Controle direitos de sócio que lhe assegurem: (i) a maioria dos votos nas deliberações sociais e; (ii) a indicação da maioria dos membros da administração; ou
- b) Use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos dessa entidade; ou
- c) Detenha ações ou cotas com direito a voto que representem mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Uma sociedade perderá a sua condição de “Subsidiária” quando deixar de se enquadrar em uma das situações dispostas nos itens acima.

Haverá cobertura automática para todos os Administradores das Subsidiárias, no que se referem a Fatos Geradores posteriores à data de aquisição do controle e até a transferência do controle direto ou indireto de tal Subsidiária pelo Tomador.

Subsidiárias de uma subsidiária da sociedade controladora também são subsidiárias desta última; nestes casos, o controle é considerado indireto;

Para fins deste seguro, o controle, direto ou indireto, deve estar estabelecido antes ou no início da vigência da apólice.

Terceiro

Qualquer pessoa física ou jurídica que não seja ~~Empresa ou~~ Segurado, ou ainda cônjuges, companheiros, descendentes e ascendentes do Administrador ou dos sócios da Empresa.

Tomador

É a pessoa jurídica que contrata o seguro Diretores e Administradores (D&O) em benefício dos segurados (conforme identificada na Especificação), e que se responsabiliza, junto à seguradora, a atuar em nome destes com relação às condições contratuais do seguro, inclusive em relação ao pagamento dos prêmios do seguro (sem ônus para os segurados), assim como, quando solicitado, adiantar para estes, quantias relativas à defesa em juízo civil e/ou a indenizações cobertas pelo seguro.

3. OBJETIVO DO SEGURO

3.1 O objetivo deste contrato de seguro é que a Seguradora garanta aos Segurados, quando responsabilizados por danos causados a Terceiros, em consequência de Fato Gerador praticado no exercício das funções para as quais tenham sido nomeados, eleitos e/ou contratados, o pagamento ou reembolso das perdas indenizáveis, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou em decorrência de juízo arbitral, ou por acordo com os Terceiros prejudicados, com a anuência da Seguradora.

Desde que:

- a) A Reclamação seja desconhecida no momento da contratação do seguro;
- b) O Fato Gerador da Reclamação tenha ocorrido durante o Período de Vigência ou o Período de Retroatividade; e
- c) A Reclamação seja apresentada ao Segurado pelo Terceiro durante o Período de Vigência, ou Prazo Adicional, quando aplicável ou se contratado.

4. RISCOS COBERTOS

4.1 Cobertura A - Pagamento ao Segurado: pagamento ao Administrador ou a Terceiros por Perda Indenizável decorrente de uma Reclamação coberta nos termos da Apólice.

4.2 Cobertura B - Reembolso ao Tomador: reembolso à Empresa ou ao Segurado por adiantamento do pagamento total ou parcial em nome do Administrador de uma Perda Indenizável decorrente de uma Reclamação coberta nos termos da Apólice.

5. EXTENSÕES DE COBERTURA

Salvo disposição em contrário, observado o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada e Franquias mencionadas na Especificação, o presente seguro ampara as seguintes extensões de cobertura:

5.1 Cobertura para Custos Emergenciais

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, na impossibilidade da Empresa e/ou Segurado estabelecer contato com a Seguradora com intuito de obter consentimento para incorrer em Custos de Defesa em decorrência de uma Reclamação coberta por essa apólice, a Seguradora concederá aprovação retroativa para utilização de tais recursos até o Limite Máximo de Garantia, após o recebimento de documentos em no máximo 30 (trinta) dias da data do desembolso da despesa emergencial, que comprovem que a Empresa e/ou Segurado não tiveram tempo hábil para emitir um Aviso de Sinistro à Seguradora ao tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do apólice. Esta cobertura será exclusiva para os casos

em que o Segurado comprovar documentalmente que:

- (i) não teve tempo hábil para submeter o Aviso de Sinistro; e
- (ii) os valores incorridos pelo Segurado eram essenciais e inadiáveis à defesa do Segurado e/ou minimização da Perda Indenizável.

É condição para a utilização da presente cobertura a comprovação, por meio de documentos, de que o Segurado não teve tempo hábil para notificar a Seguradora sobre a existência da Reclamação, bem como da necessidade de dispêndio dos valores apresentados com a finalidade de mitigar os prejuízos decorrentes da Reclamação apresentada contra o Segurado. É vedado ao Segurado utilizar a presente cobertura para a celebração de qualquer tipo de acordo ou para a prática de qualquer ato que possa agravar o risco.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Prova da Reclamação: A citação, intimação ou notificação que deu origem à necessidade dos custos.
- b) Cronograma Detalhado dos Fatos: Demonstrando o exato momento do recebimento da notificação e o prazo exíguo para a tomada de uma ação de defesa, para comprovar a impossibilidade de contato prévio com a seguradora.
- c) Documento que comprove a Urgência: Por exemplo, um despacho judicial concedendo um prazo de 24 horas para manifestação, ou a necessidade de impetrar um Habeas Corpus de imediato.
- d) Parecer Jurídico ou Comunicação do Advogado: Justificando que os custos eram "essenciais e inadiáveis à defesa do Segurado e/ou minimização da Perda Indenizável".
- e) Contrato de Honorários Advocatícios e Notas Fiscais: Detalhando os serviços emergenciais prestados.
- f) Comprovante de Pagamento das Despesas Emergenciais: Realizado pelo Segurado ou pela empresa.
- g) Aviso de Sinistro formal à Seguradora: Enviado tão logo foi possível, narrando tanto a reclamação quanto os custos emergenciais já incorridos.

5.2 Cobertura para Custos de Investigação

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará, em caso de investigação diretamente conduzida por órgão governamental que gerem inquéritos administrativos contra o Segurado em virtude de qualquer Fato Gerador, os Custos de Defesa e despesas pertinentes à investigação, incorridas por ou em nome do Segurado, com prévia anuência da Seguradora, para a preparação, defesa e comparecimento ou manifestação do Segurado perante o órgão aplicável.

Para fins desta cobertura, investigação significa qualquer procedimento investigatório, inquérito ou audiência formal ou oficial sobre os negócios da Empresa, quando conduzida por um órgão governamental, sempre que o

Segurado:

- a) Obrigatoriamente tiver que comparecer para prestar esclarecimentos com objetivo de resguardar seus direitos de defesa; ou
- b) For identificado por escrito pela autoridade investigatória como alvo de uma audiência, investigação ou inquérito.

O conhecimento de uma investigação deve ser presumido quando o Segurado for notificado, intimado ou inquirido pessoalmente.

Não serão consideradas investigações os procedimentos de fiscalização ou verificação rotineira, sindicâncias internas ou investigação focada contra a Empresa, que não envolvam direta ou indiretamente qualquer Segurado e que contenham pedidos de esclarecimentos direcionados à Empresa sem imputação direta de responsabilidade para qualquer Segurado ou sem direcionamento específico da correspondência a um Segurado.

Fica entendido que os custos amparados por esta cobertura não incluem remunerações de um Segurado e despesas incorridas pela Empresa.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Notificação, Intimação ou Convocação Oficial do Órgão Governamental: Documento que comprova a instauração da investigação e a obrigatoriedade de comparecimento ou manifestação do Segurado.
- b) Cópia do Procedimento Investigatório: Para entender o escopo da investigação, os fatos apurados e a menção específica ao Segurado como alvo.
- c) Manifestações e Depoimentos do Segurado: Provas documentais e/ou transcrições que demonstrem a defesa apresentada durante a investigação.
- d) Contrato de Honorários Advocatícios: Específico para a atuação na esfera investigativa, com detalhamento dos serviços a serem prestados.
- e) Relatórios e Comprovantes de Despesas dos Advogados: Para comprovar os custos de defesa incorridos.
- f) Parecer Jurídico sobre a Estratégia de Defesa: Justificando a linha de atuação perante o órgão investigador.
- g) Relatório Conclusivo da Investigação: Documento do órgão governamental que encerra a investigação, apontando ou não responsabilidade do Segurado.

5.3 Confisco de Bens

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará os Custos de Defesa do Segurado visando à dispensa, reversão, modificação ou anulação de uma ordem judicial emitida durante o Período de Vigência, decorrente de Reclamação impondo

confisco, apropriação, sequestro, penhora ou bloqueio de direitos de propriedade sobre bens móveis ou imóveis do Segurado, ou ainda imposição de gravame sobre bem móvel ou imóvel do Segurado.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Cópia da Ação Judicial ou Procedimento Administrativo: Que deu origem à Reclamação e ao pedido de constrição de bens.
- b) Decisão Judicial ou Ordem de Confisco: Documento que determina o sequestro, apropriação, penhora ou bloqueio do bem.
- c) Matrícula do Imóvel ou Documento do Veículo/Ativo: Para comprovar a propriedade do bem pelo Segurado e a averbação da constrição.
- d) Petições e Recursos Apresentados pela Defesa: Documentos que demonstrem as medidas judiciais tomadas para tentar dispensar, reverter ou anular a ordem judicial.
- e) Contrato de Honorários e Notas Fiscais dos Advogados: Específicos para a atuação focada na liberação dos bens.
- f) Parecer Jurídico da Defesa: Detalhando a estratégia e a probabilidade de êxito na reversão da medida.
- g) Decisão Judicial Final sobre o Pedido de Liberação do Bem: Que confirma o sucesso ou insucesso da medida.

5.4 Deportação, Extradicação e restrição de liberdade

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará os Custos de Defesa do Segurado visando à dispensa, reversão, modificação ou anulação de uma ordem judicial emitida durante o Período de Vigência decorrente de Reclamação impondo:

- i) Deportação do Administrador após revogação de visto por qualquer motivo, exceto por condenação criminal do Administrador, ou ainda a sua extradicação.
- ii) Restrição de liberdade do Administrador, tal como prisão domiciliar ou prisão/reclusão, determinada judicialmente, de forma preventiva ou por decisão judicial conclusiva, a fim de assegurar a aplicação de eventual penalidade;

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou

solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ordem Judicial: Determinando a deportação, extradição ou a restrição de liberdade (ex: prisão preventiva/domiciliar) do administrador.
- b) Reclamação ou Processo Criminal: Que fundamentou a expedição da ordem judicial.
- c) Ação de Defesa Impetrada: Cópia do Habeas Corpus, pedido de revogação da prisão, ou recurso contra a ordem de extradição/deportação.
- d) Notas Fiscais dos Honorários Advocatícios: Referentes a esta atuação específica da defesa.
- e) Para Deportação: Cópia do visto, da notificação de sua revogação e do processo administrativo correspondente.
- f) Comprovante de Pagamento de Fiança (se houver): E dos custos para sua obtenção, como parte da estratégia de defesa.
- g) Decisão Final sobre a Liberdade: A sentença ou acórdão que decida sobre a manutenção ou revogação da restrição.
 - a. Indisponibilidade de Bens e Direitos
- h) Objetivo: Indenizar prejuízos financeiros diretos (diferentes do bloqueio em conta) quando a indisponibilidade de bens impede o cumprimento de obrigações já assumidas.
- i) Ordem Judicial de Indisponibilidade: Que afete bens móveis ou imóveis do Segurado.
- j) Documentação Comprobatória: De que a indisponibilidade se estendeu por "30 (trinta) ou mais dias".
- k) Cópia da "Obrigação Previamente Contratada": Por exemplo, um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel que o Segurado não pôde honrar.
- l) Prova do Prejuízo Financeiro Direto: A multa contratual paga pelo distrato, a perda de um sinal, etc.
- m) Documentos de Propriedade dos Bens: Que foram declarados indisponíveis.
- n) Petições da Defesa: Tentando reverter a ordem de indisponibilidade.
- o) Notificação ou Reclamação do Terceiro Prejudicado: Pelo descumprimento da obrigação prévia do Segurado.

5.5 Bloqueio de Conta Corrente (Penhora On-Line)

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, em caso de bloqueio por meio do sistema BACEN-JUD ("Penhora On-line") de valores nas contas correntes pessoais do Segurado, resultante de uma ordem judicial relativa a uma Reclamação, após o decurso de um período de 15 (quinze) dias a contar da data da Penhora On-Line e desde que recebidos os documentos comprobatórios do referido bloqueio, fará adiantamentos mensais limitados ao salário líquido mensal do Segurado ou a outro valor previamente estabelecido e mencionado na Especificação. Esta cobertura somente será aplicável para os valores vincendos após o término do período de carência acima mencionado.

A Seguradora fará os adiantamentos acima mencionados até que o primeiro dos seguintes eventos ocorra:

- a) O Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada para essa cobertura seja esgotado; ou
- b) O bloqueio dos valores em conta corrente termine; ou
- c) O processo em questão seja extinto, concluído ou julgado.

O pagamento ao Segurado será feito por intermédio de um representante formal, expressamente designado por este, através de depósito em sua conta corrente.

A utilização desta cobertura se dará por ordem de comunicação à Seguradora. Na hipótese de bloqueios simultâneos e já tendo sido reduzido o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada para bloqueio de conta corrente, o saldo remanescente será dividido igualmente entre os Segurados.

O valor do pagamento a ser realizado pela Seguradora fica condicionado à assinatura do “Termo de Devolução de Valores – Penhora On-line”.

O Segurado reembolsará a Seguradora por quaisquer pagamentos efetuados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do desbloqueio de valores nas suas contas bancárias, exceto se este desbloqueio ocorrer no final do processo e o Segurado, por determinação judicial, for obrigado a pagar uma indenização coberta por esta Apólice. Nesta hipótese, o valor adiantado ao Segurado deverá ser deduzido da indenização a ser paga ao Terceiro ou do reembolso a ser efetuado em favor do Segurado ou da Empresa, conforme o caso.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ordem Judicial de Bloqueio: O documento do juízo que determinou a "penhora on-line".
- b) Extrato Detalhado do Bloqueio via Sistema BACEN-JUD: Emitido pela instituição financeira, comprovando a data e o valor exato da constrição.
- c) Extratos Bancários do Segurado: Demonstrando o bloqueio efetivo dos valores em sua(s) conta(s) corrente(s) pessoal(ais).
- d) Últimos 3 (três) Holerites/Comprovantes de Rendimento: Para apurar o valor do "salário líquido mensal" do Segurado, que servirá como teto para o adiantamento.
- e) "Termo de Devolução de Valores - Penhora On-line" devidamente assinado: Conforme exigência da apólice, no qual o Segurado se compromete a reembolsar a seguradora após o desbloqueio.
- f) Petição da Defesa Solicitando o Desbloqueio: Para comprovar que o Segurado está atuando para reverter a medida.
- g) Declaração Mensal de Manutenção do Bloqueio: Necessária para a continuidade dos adiantamentos mensais.

5.6 Indisponibilidade de Bens e Direitos

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará os prejuízos financeiros diretos decorrentes de obrigações previamente contratadas à ordem de bloqueio no caso de indisponibilidade parcial ou total dos bens móveis ou imóveis (outros que não contas correntes bancárias) de propriedade do Segurado, ou de seu direito de usufruir ou transferir a posse desses bens, estendam-se por 30 (trinta) ou mais dias a contar da data do bloqueio e desde que recebida a documentação comprobatória da prévia contratação que foi prejudicada pela ordem de bloqueio, do prejuízo e da referida indisponibilidade.

O pagamento será feito pela Seguradora após o recebimento da documentação comprobatória de tal indisponibilidade e dos valores envolvidos, ficando limitada ao Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada constante da Especificação da Apólice. O pagamento será interrompido tão logo cesse a medida que determinou o bloqueio de bens ou pela extinção ou conclusão do processo administrativo ou judicial em questão.

Para fins desta cláusula entende-se que as indenizações mensais não podem ultrapassar o salário líquido mensal de verbas trabalhistas e tributos que o Segurado deixou de receber, considerando, inclusive, a remuneração vigente na apuração do Sinistro. Nestas circunstâncias, apenas a diferença entre o referido salário e o salário vigente será objeto de cobertura.

5.7 Danos Morais

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas relativas às Reclamações que tenham por objetivo a condenação de um Segurado por Danos Morais.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Petição Inicial da Ação: Com um capítulo ou pedido específico e fundamentado de condenação por danos morais.
- b) Defesa do Segurado: Impugnando especificamente o pedido de danos morais.
- c) Provas Produzidas no Processo: Depoimentos de testemunhas, documentos e perícias que visavam comprovar (pelo autor) ou afastar (pelo réu) a ocorrência do dano moral.
- d) Sentença de Mérito: Com um tópico específico na fundamentação e no dispositivo, condenando o Segurado ao pagamento de indenização por danos morais.
- e) Acórdão do Tribunal (se houver apelação): Mantendo ou reformando a condenação por danos morais.
- f) Cálculo de Liquidação da Sentença: Individualizando o valor principal, juros e correção monetária referentes à indenização por dano moral.

- g) Comprovante de Pagamento da Condenação: Realizado pelo Segurado ao terceiro.

5.8 Responsabilidade por Danos Materiais e Danos Corporais

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas decorrentes de uma Reclamação por Danos Materiais e/ou Danos Corporais proposta contra um Segurado.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ação de Indenização movida pelo Terceiro: Detalhando o dano material ou corporal sofrido e o nexo de causalidade com a conduta do Segurado.
- b) Laudo Pericial ou Relatório Técnico: Que ateste a extensão do dano corporal (laudo do IML, relatórios médicos) ou do dano material (orçamentos, laudo de engenharia).
- c) Atas de Reunião ou Ordens de Serviço: Emitidas pelo Segurado, que possam ter influenciado na ocorrência do evento danoso (ex: decisão de cortar custos de manutenção, aprovação de um projeto falho).
- d) Relatório de Investigação de Acidente: Elaborado pela empresa ou por autoridades competentes (ex: Corpo de Bombeiros, Defesa Civil).
- e) Apólices de Seguro de Responsabilidade Civil Geral (RCG) da Empresa: Para verificar a existência de outros seguros que possam cobrir o evento, já que a cobertura D&O pode ser secundária.
- f) Comprovantes de Despesas do Terceiro: Notas fiscais de consertos, despesas médicas, etc., que quantifiquem o dano.
- g) Sentença Judicial Condenatória: Especificando a responsabilidade do Segurado e o valor da indenização por danos materiais/corporais.

5.9 Práticas Trabalhistas Indevidas

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas resultantes de uma Reclamação apresentada contra um Segurado por Práticas Trabalhistas Indevidas. **Não estão cobertas pela Apólice verbas trabalhistas ou verbas referentes a demissões coletivas ou dispensas em massa.**

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação Trabalhista (Petição Inicial): Detalhando o pedido do reclamante (ex: assédio moral, dispensa discriminatória etc.).
- b) Ficha de Registro e Contrato de Trabalho do Reclamante: Para verificar o histórico do colaborador na empresa.
- c) Políticas Internas e Código de Conduta da Empresa: Para avaliar se o ato do gestor violou normas internas, além da legislação.

- d) Processo Administrativo Interno/Sindicância: Caso a empresa tenha apurado o fato internamente, o relatório é um documento valioso.
- e) Comunicações relacionadas ao caso: E-mails, mensagens, advertências ou avaliações de desempenho que contextualizem a relação entre o Segurado e o reclamante.
- f) Ata de Audiência e Depoimentos de Testemunhas: Essencial para a reconstrução dos fatos e análise da conduta do gestor.
- g) Sentença da Justiça do Trabalho e respectivo cálculo de liquidação: Apontando a condenação por verbas que não sejam de natureza puramente salarial (ex: dano moral).

5.10 Erros e Omissões

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas do Segurado por conta de Reclamação decorrente de erro ou omissão na prestação de serviços profissionais praticados no exercício das suas funções desempenhados pela Empresa que sejam inerentes ao seu objeto social, exclusivamente quando da imputação indireta de responsabilidade para o Segurado por meio da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação Original do Terceiro contra a Empresa: Alegando erro ou omissão na prestação de serviços profissionais.
- b) Contrato de Prestação de Serviços: Entre a empresa e o terceiro reclamante.
- c) Evidência do Erro Profissional da Empresa: Laudo técnico, perícia ou relatório que comprove a falha na prestação do serviço.
- d) Decisão Judicial Específica de Desconsideração da Personalidade Jurídica: Documento chave que redireciona a responsabilidade para o Segurado.
- e) Fundamentação da Decisão: Mostrando os motivos que levaram o juiz a desconsiderar a personalidade jurídica (abuso, fraude, confusão patrimonial etc.).
- f) Defesa do Segurado: Tanto no processo principal quanto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
- g) Sentença Final: Quantificando o valor da condenação atribuída pessoalmente ao Segurado.

5.11 Extensão de Prazo Complementar para Segurado Aposentado e Demissão Voluntária

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, se esta Apólice não tiver sido renovada ou substituída por outra apólice de Responsabilidade Civil para Diretores & Segurados (Seguro D&O), a Seguradora concederá prazo de 10 (dez) anos para apresentação de Reclamações contra o Segurado que venha a se aposentar ou a se desligar voluntariamente da Empresa durante o Período de Vigência, e que não ocupe,

posteriormente, qualquer outra posição como Administrador da Empresa. **Esta extensão não se aplicará para os casos de demissão voluntária ocorrida a partir de uma Operação.**

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Cópia da Reclamação contra o ex-administrador.
- b) Prova de que o Fato Gerador ocorreu durante a vigência da apólice original.
- c) Documento de Desligamento da Empresa: Carta de demissão voluntária ou o comunicado de aposentadoria.
- d) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT): Especificando a data e o motivo do desligamento.
- e) Comprovação da Empresa: De que a apólice D&O não foi renovada ou foi substituída por outra que não aproveitou a retroatividade.
- f) Declaração do Segurado: De que não ocupou, posteriormente, qualquer outra posição como administrador na empresa.
- g) Cópia da Apólice Original: Demonstrando a contratação desta extensão.

5.12 Subsidiárias e Novas Subsidiárias

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação:

- a) A Seguradora indenizará as Perdas relacionadas às Reclamações contra o Segurado indicado para atuar em uma Subsidiária a partir de nomeação expressa do Administrador pela Empresa. Estão cobertas as subsidiárias existentes antes da data inicia de vigência da apólice.

Ficam excluídas quaisquer Reclamações contra o Segurado de Subsidiária envolvendo uma Operação cujo Fato Gerador seja anterior à data de aquisição do controle ou posterior à transferência deste controle direto ou indireto pela Empresa;

- b) Se a Empresa adquirir, durante o Período de Vigência, direta ou indiretamente uma sociedade empresarial, e tal sociedade empresarial, na época da obtenção do referido controle ou participação, simultaneamente atenda aos seguintes requisitos:

(1) não possua ativos totais que excedam o percentual de 30% (trinta por cento) dos ativos totais consolidados da Empresa na data de início do Período de Vigência; e

(2) não seja constituída e domiciliada nos Estados Unidos da América e Canadá, seus territórios ou possessões; e

(3) não seja uma instituição financeira, sociedade seguradora, entidade aberta de

capitalização ou fundo de pensão; e

(4) não tenha seus valores mobiliários negociados em uma bolsa de valores dos Estados Unidos da América e Canadá, seus territórios ou possessões,

então, a definição de “Subsidiária” passará a incluir tal sociedade empresária.

Os Administradores da referida Subsidiária passarão a ter cobertura nesta Apólice somente em relação a Fatos Geradores posteriores à sua aquisição ou constituição.

Todavia, se esta sociedade empresária não se enquadrar nas condições (1), ou (3) acima, ainda assim esta será considerada uma Subsidiária para os fins específicos desta Apólice pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data em que a Empresa tenha obtido o controle societário de tal sociedade empresária, ou até o final do Período de Vigência, o que ocorrer primeiro.

Durante este período de 90 (noventa) dias, o Tomador poderá solicitar a inclusão dessa sociedade empresarial na Apólice. Neste caso, o Tomador deverá fornecer as informações solicitadas pela Seguradora, que possibilitem uma avaliação do potencial aumento de sua exposição ao risco. Caso a Seguradora aceite a inclusão da sociedade empresária na Apólice, esta irá propor os devidos termos e condições, inclusive com cobrança de Prêmio adicional.

Caso a sociedade empresarial não atenda às disposições dos itens (2) e/ou (4) acima, caberá à Seguradora propor os termos e condições para a inclusão desde o primeiro momento, não se aplicando a cobertura automática de 90 (noventa) dias.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação contra o administrador por atos na Subsidiária.
- b) Contrato Social/Estrutura Societária da Subsidiária e da Tomadora: Comprovando que a Tomadora detém o controle (ex: mais de 50% do capital votante).
- c) Para Novas Subsidiárias: Contrato de aquisição da empresa, para fixar a data a partir da qual a cobertura se aplica.
- d) Balanços Patrimoniais (da Tomadora e da Nova Subsidiária): Para verificar se a nova subsidiária se enquadra nos limites de ativos (não exceder 30% dos ativos da Tomadora) para cobertura automática.
- e) Ato de Nomeação do Segurado: Para o cargo na diretoria ou conselho da Subsidiária.
- f) Comprovação de que a Subsidiária não é dos EUA/Canadá nem tem ações negociadas lá (para fins de cobertura automática).
- g) Documentos de mérito da reclamação: (Ex: se for uma reclamação trabalhista na subsidiária, todos os documentos de uma reclamação trabalhista padrão).

5.13 Cobertura para Advogados Internos

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas objeto de Reclamações movidas por Terceiros contra os advogados internos da Empresa, em virtude de responsabilidade pelos atos praticados pelos advogados internos dentro das atribuições a eles conferidas por procuração e inerentes ao exercício da profissão em nome da Empresa.

Para fins desta Apólice, entende-se por “advogado interno” aquele com vínculo trabalhista com a Empresa (advogado-empregado).

5.14 Cobertura para Despesas de Salvamento

As despesas efetuadas pelo Segurado, com o objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar os bens, estão cobertas pelo presente seguro, limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Relatório Detalhado: Descrevendo a situação de sinistro iminente e o dano que se buscava evitar.
- b) Parecer Técnico ou Jurídico: Atestando a gravidade do risco e a necessidade das medidas de salvamento.
- c) Plano de Ação e Orçamentos: Das medidas de salvamento, se houve tempo para prepará-los.
- d) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento: Das despesas "comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro" para salvar a coisa ou minorar o dano.
- e) Relatório Final: Demonstrando o resultado das ações de salvamento e a efetiva mitigação dos prejuízos.
- f) Laudos Periciais: Caso as medidas de salvamento tenham causado danos materiais a terceiros, para comprovar a extensão desses danos.
- g) Testemunhas ou outros meios de prova: Que confirmem a situação de perigo iminente.

5.15 Cobertura para Contadores Internos, Gestor de riscos (Risk Manager) e Auditores Internos

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas relativas a Reclamações movidas por Terceiros contra os contadores internos, Gestor de riscos (risk managers) internos e auditores internos da Empresa, desde que fique provado o vínculo trabalhista destes com a Empresa, em virtude de responsabilidade pelos atos praticados em nome da Empresa, dentro das atribuições inerentes ao exercício da profissão.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação contra o profissional (contador, auditor etc.).
- b) Contrato de Trabalho (CTPS assinada): Comprovando o "vínculo trabalhista" com a empresa e o cargo ocupado.
- c) Descrição do Cargo (Job Description): Detalhando as atribuições e responsabilidades inerentes à função.
- d) Prova do Ato Questionado: O relatório de auditoria, o parecer contábil ou a análise de risco que deu origem à reclamação.
- e) Defesa Apresentada pelo Profissional.
- f) Código de Ética Profissional e Normas Internas da Empresa: Para balizar a análise da conduta do profissional.
- g) Decisão Final (judicial ou administrativa): Sobre a responsabilidade do profissional.

5.16 Cobertura para Entidade Externa

A Seguradora indenizará as Perdas relacionadas às Reclamações contra o Segurado indicado para atuar em uma Entidade Externa a partir de nomeação expressa do Administrador pela Empresa.

Essa cobertura se dará sempre em excesso a quaisquer outros seguros ou coberturas semelhantes contratadas por estas Entidades Externas ou diretamente por seus Segurados.

Caso um Segurado deixe de ocupar seu cargo na Empresa depois do início do Período de Vigência mas continue como dirigente de uma Entidade Externa, a cobertura relativa a tal Segurado permanecerá válida até o final do Período de Vigência.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação contra o Segurado por atos na Entidade Externa.
- b) Ato de Nomeação pela Tomadora: Documento que comprove que o Segurado foi indicado pela empresa para ocupar o cargo na Entidade Externa.
- c) Estatuto/Contrato Social da Entidade Externa.
- d) Apólice de D&O da própria Entidade Externa: Essencial, pois a cobertura da apólice em análise é "sempre em excesso a quaisquer outros seguros".
- e) Comunicado de Sinistro e Negativa de Cobertura (se houver): Da seguradora primária (da Entidade Externa).
- f) Defesa Apresentada pelo Segurado.
- g) Decisão Final sobre a Reclamação.

5.17 Cobertura para Administrador por motivos legais

Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, considera-se Administrador a pessoa física que seja, tenha sido ou que, durante o Período de Vigência, se torne conforme ao decreto de qualquer autoridade, órgão governamental ou tribunal: "Administrador Judicial" ou pessoa

com função semelhante para gerenciar o processo de Recuperação judicial ou semelhante do Tomador e/ou de uma Subsidiária.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Decisão Judicial de Deferimento da Recuperação Judicial da Tomadora.
- b) Decisão Judicial que Nomeia o Segurado como "Administrador Judicial".
- c) Reclamação contra o Administrador Judicial: Por atos praticados no exercício dessa função específica.
- d) Relatórios Periódicos do Administrador Judicial: Apresentados no processo de recuperação judicial.
- e) Manifestação do Ministério Público e do Juízo: Sobre o ato questionado do Administrador Judicial.
- f) Defesa Apresentada pelo Administrador Judicial.
- g) Sentença Final: Decidindo sobre a responsabilidade do Administrador Judicial.

5.18 Responsabilidade por Tributos

Caso a presente cobertura tenha sido contratada, conforme indicado na Especificação, fica estabelecido que a Seguradora pagará os Custos de Defesa que sejam decorrentes da defesa do Segurado em Reclamações versando sobre responsabilidade da Empresa pelo pagamento de impostos, contribuições previdenciárias, taxas ou demais contribuições sociais.

Fica entendido e acordado que o cancelamento desta Apólice não extinguirá qualquer garantia conferida por estas extensões de cobertura, exceto se o cancelamento for por conta do não pagamento do Prêmio, esgotamento do Limite Máximo de Garantia da Apólice, de algum Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada aplicável ou se o Limite Agregado for atingido.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM): Documento da autoridade fiscal que aponta a suposta infração e redireciona a responsabilidade ao administrador.
- b) Defesa Administrativa ou Ação Judicial (Embargos à Execução, Ação Anulatória): Peça que demonstra a argumentação técnica contra a cobrança do tributo e a responsabilização do gestor.
- c) Demonstrações Contábeis e Pareceres de Auditoria Externa: Referentes ao período da autuação, para verificar como a questão tributária foi tratada.
- d) Atas de Reunião do Conselho Fiscal e de Administração: Que tenham deliberado sobre o planejamento tributário ou a operação que originou a autuação.
- e) Pareceres de Consultores Tributários Externos: Que embasaram a decisão do

administrador, servindo como prova de seu dever de diligência.

- f) Certidão de Dívida Ativa (CDA): Com a inclusão do CPF do administrador como corresponsável.
- g) Decisão final na esfera administrativa ou judicial: Que confirme a responsabilidade solidária/subsidiária do gestor pelo não pagamento do tributo.

COBERTURA DE DESPESAS DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS

1. OBJETO

De contratação obrigatória e acessória à cobertura principal, que garante o interesse do Contratante/Segurado contra os riscos contratados, esta **COBERTURA ESPECIAL** indeniza despesas realizadas pelo Segurado e/ou Terceiros que objetivem evitar a ocorrência de sinistro iminente ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, até o limite destacado nas Condições Contratuais.

- 2. São despesas de contenção e ou salvamento aquelas necessárias e úteis, imediatas e que não possam esperar providências e ou orientações da Seguradora para evitar sinistro iminente e ou minorar as consequências de sinistro ocorrido ou iniciado, observada a obrigação de avisar prontamente à Seguradora de quaisquer dessas circunstâncias.
- 3. As despesas não imediatas e que sejam também necessárias e úteis para os fins desta COBERTURA ESPECIAL, a critério da Seguradora, serão por esta determinadas.

4. Por se tratar de uma Cobertura Acessória, esta Cobertura Especial inclui apenas as despesas que sejam realmente necessárias e úteis para atender ao interesse e ao risco coberto pelo seguro contratado. Não estão incluídas despesas relacionadas a eventos não cobertos, mesmo que feitas para tentar evitar um sinistro decorrente de um risco garantido.
5. Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer espécie de manutenção.
6. Não será considerada qualquer franquia para o pagamento das despesas devidas.
7. Havendo mais de uma apólice com idêntica garantia, esta Seguradora arcará proporcionalmente com a sua quota de responsabilidade, considerados os valores totais dos limites segurados por todas as apólices em vigor.
8. Ratificam-se todos os demais termos das Condições Gerais que não tenham sido alterados ou revogados pelas presentes Condições Especiais.

6. EXCLUSÕES GERAIS:

Este seguro não abrange Reclamações (inclusive para os Custos de Defesa destas provenientes) relacionadas ou decorrentes de:

6.1 Qualquer Reclamação conhecida pelo Segurado antes do início do Período de Vigência desta Apólice e que seja objeto de pedido de cobertura na Apólice, ou Reclamação resultante ou baseada em fatos ou Atos Danosos alegados ou que tenham dado origem a qualquer Reclamação já avisada ou Notificação já feita, nesta ou em outra sociedade seguradora;

6.2 Quaisquer processos cíveis, criminais, administrativos, regulatórios, investigativos e arbitrais instaurados em data anterior à Data de Continuidade, ou que versem sobre ou derivem essencialmente dos mesmos fatos alegados em tais processos, exceto a parte da Perda Indenizável resultante de responsabilidade imposta a qualquer Administrador face aplicação por um juiz da desconsideração da personalidade jurídica de uma Empresa desde que fique comprovado que tal Administrador não fora formalmente notificada antes da Data de Continuidade em tais processos cíveis, criminais, administrativos, regulatórios, investigativos ou arbitrais contra uma Empresa .

6.3 Prática de atos que assegurem ao Segurado a obtenção de qualquer lucro ou vantagem pessoal à qual ele legalmente não tenha direito incluído mas não limitado ao uso indevido de informação privilegiada (*insider trading*), manipulação de mercado;

6.4 Atos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo praticado pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do item anterior aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes.

Diferentemente do disposto no *caput* desta cláusula, a exclusão 5.4 acima somente aplicar-se-á na hipótese de:

- (i) Confissão do Segurado, mesmo que por meio de acordo de cooperação com as autoridades, atestando sua conduta, ou
- (ii) Decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral final, ou qualquer outra decisão final em que reste declarada, conforme o caso, a prática do ato doloso ou fraudulento.

Tendo sido adiantado qualquer valor relativo a Custos de Defesa, ou paga qualquer Indenização indevidamente, a Seguradora terá o direito de ressarcir esses valores caso fique comprovada a existência de ato doloso ou fraudulento do Segurado;

6.5 Fato Gerador anterior ao Período de Retroatividade;

6.6 Gestão de plano de previdência complementar aberta ou fechada;

6.7 Guerra, invasão, atos de inimigos estrangeiros, atos de hostilidade, terrorismo, guerra civil, rebelião, revolução, insurreição, poder militar ou usurpado ou confisco ou nacionalização, ou requisição, ou destruição ou danos a propriedades por ou sob ordens de qualquer governo ou autoridade pública ou local;

6.8 Quaisquer Reclamações contra o Segurado de Subsidiária envolvendo uma Operação cujo Fato Gerador seja anterior à data de aquisição do controle ou posterior à transferência deste controle direto ou indireto pela Empresa;

6.9 Qualquer dano relacionado com materiais nucleares; Armas químicas, biológicas e quaisquer outras;

6.10 Qualquer dano relacionado com fumo, tabaco e cigarro;

6.11 Quaisquer multas e penalidades, exceto para os Custos de Defesa decorrentes de tais imputações; & salvo disposição em contrário para indenização de multas e penalidades cíveis e administrativas

6.12 Quaisquer fatos, circunstâncias e/ou Reclamações que não sejam diretamente decorrentes de atos de gestão do Segurado, entendidos como obrigações atribuídas a ele por lei ou pelos documentos constitutivos da Empresa;

6.13 Danos Estéticos;

6.14 Perda Indenizável relacionada a qualquer quantia que o Segurado seja obrigado a pagar em nome da Empresa, por qualquer responsabilidade decorrente de uma ação e/ou omissão atribuída à Empresa, exceto se a imposição ao Segurado de tal responsabilidade seja em decorrência da

desconsideração da personalidade jurídica da Empresa;

6.15 Qualquer Reclamação trazida pela Empresa ou por um Segurado em desfavor de outro Segurado, salvo disposição em contrário nesta Apólice;

6.16 Reclamações trazidas por qualquer sócio ou acionista majoritário da Empresa, entendido como tal qualquer indivíduo ou entidade que nos termos da legislação aplicável seja considerado com tal, salvo disposição em contrário nesta Apólice;

6.17 Inadequação do preço de aquisição ou incorporação;

6.18 Práticas que atentem contra a livre concorrência ou precificação, ou que sejam prejudiciais às relações comerciais ou consumeristas, seja em concluiu com concorrentes ou não;

6.19 i) Fato Gerador alegado ou real consistente em lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, corrupção ativa ou passiva, seja no pagamento de comissões, doações, contribuições políticas ou benefícios para ou em benefício próprio de qualquer agente, representante ou empregado (incluindo qualquer membro da família de tais agentes, representantes ou empregados) do (i) Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, (ii) Poder Legislativo Municipal, Estadual ou Federal, (iii) agências e órgãos reguladores, (iv) Instituto Nacional do Seguro Social. (v) fundos de pensão, (vi) empresas públicas, (vii) sociedades de economia mista, e quaisquer outras empresas, órgãos ou autoridades governamentais, ou ainda que de modo qualquer infrinja as normas anticorrupção dispostas na Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) bem como qualquer legislação nacional ou estrangeira similar ou equivalente.

ii) Quaisquer investigações de irregularidades em quaisquer contratos celebrados com empresas públicas, decorrentes de compras, serviços, obras, alienações, doações e locações;

(iii) Qualquer Fato Gerador alegado ou real decorrente, resultante, baseado ou atribuível a qualquer processo, de qualquer natureza, conexo, relacionado ou decorrente da investigação da Polícia Federal.

Em relação aos casos supramencionados, caso o Segurado não seja condenado, mediante sentença judicial final transitada em julgado, ou a sua culpa pelo Fator Gerador seja afastada em decisão final no âmbito administrativo e sem possibilidade de recurso em qualquer instância, a Seguradora deverá ressarcir os Custos de Defesa incorridos pelo Tomador e/ou Segurado na defesa dos Segurados em Reclamações avisadas à Seguradora durante o Período de Vigência do Seguro ou, durante a Extensão do Período de Apresentação de Reclamação (Prazo Complementar e Prazo Suplementar), quando aplicável, de acordo com os termos e condições desta Apólice;

6.20 Reclamações cujo fator gerador seja anterior a falência, insolvência ou recuperação judicial, salvo disposição em contrário nesta Apólice.

6.21 Ataque cibernético;

6.22 Danos causados a Terceiros, pelos Segurados, na qualidade de cidadãos, quando não estiverem no exercício de seus cargos na Empresa, situação que se enquadra em outro ramo de seguro, o seguro de responsabilidade civil geral (RC Geral);

6.23 Danos causados a terceiros quando no exercício de profissões liberais, fora do exercício de seus cargos no Tomador, e/ou em suas subsidiárias, e/ou em suas coligadas, que são enquadrados em outro ramo de seguro, o seguro de responsabilidade civil profissional (RC Profissional);

6.24 Danos ambientais, que são enquadrados em outro ramo de seguro, denominado seguro de responsabilidade civil de riscos ambientais (RC Riscos Ambientais), salvo disposição em contrário nesta Apólice;

6.25 Os danos causados a terceiros, aos quais a sociedade tenha sido responsabilizada, em consequência de atos ilícitos culposos praticados por pessoa física, que exerça, e/ou tenha exercido, cargos de administração e/ou de gestão, executivos, exceto se contratada cobertura adicional específica.

6.26 Além de outras exclusões previstas em lei, o seguro de RC Diretores e Administradores (D&O) não cobre os riscos de responsabilização civil dos segurados em decorrência de danos causados a terceiros, quando fora do exercício de seus cargos no tomador, em suas subsidiárias ou em suas coligadas.

7. LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE DA APÓLICE.

A garantia prevalece até o limite máximo de indenização (LMI) contratado pelo tomador para cada cobertura, que é aplicável coletivamente a todos os segurados, respeitados os respectivos limites agregados (LA), e, quando cabível, o limite máximo de garantia da apólice (LMG).

7.1 Limite Máximo de Garantia da Apólice:

Limite máximo de responsabilidade da Seguradora por Reclamação ou série de Reclamações decorrentes de um mesmo Fato Gerador, assim como o total máximo indenizável por este contrato de seguro durante todo o Período de Vigência, considerando, inclusive, as despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Ocorrerá o cancelamento automático da Apólice quando a soma das Perdas pagas pela Seguradora atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou o Limite Agregado.

7.2 Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada:

Limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por cobertura, relativo a Reclamação, ou série de Reclamações decorrentes do mesmo Fato Gerador. Os Limites Máximos de Indenização por Cobertura Contratada para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.

Ocorrerá o cancelamento automático da cobertura em questão quando a soma de todas as Perdas referentes àquela cobertura pagas pela Seguradora atingir o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada. Cada um dos Limites Máximos de Indenização por Coberturas Contratadas indicados na Especificação da Apólice é independente, não se somando nem se comunicando uns com os outros.

7.3 Limite Agregado:

O Limite Agregado é ora estipulado como o produto do Limite Máximo de Garantia da Apólice por um fator igual a um. A Apólice será automaticamente cancelada se a soma de quaisquer indenizações pagas pela Seguradora, respeitando o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada e o Limite Máximo de Garantia da Apólice tornar-se igual ao Limite Agregado.

7.4 Aumento do Limite Máximo de Garantia da Apólice / Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada e Inclusão de cobertura.

No caso de inclusão de coberturas ou aumento do Limite Máximo de Garantia da Apólice será adotado o critério restritivo, que corresponde a aplicar o novo limite apenas para as Reclamações futuras relativas a danos que venham a ocorrer a partir da data de sua implementação, prevalecendo o limite anterior para as Reclamações relativas aos danos ocorridos anteriormente àquela data e a partir da Data Limite de Retroatividade.

8. FORMA DE CONTRATAÇÃO

8.1 Este seguro é contratado a Primeiro Risco Absoluto, salvo menção em contrário nas Especificações ou nas Condições Particulares.

9. FRANQUIA / PARTICIPAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO SEGURADO (POS)

9.1 Franquia e/ou a participação obrigatória do Segurado (POS) a ser aplicada será aquela determinada na Especificação.

9.2 A Seguradora será somente responsável pelas Perdas que excederem o valor da Franquia e/ou POS, sendo que a mesma será deduzida dos prejuízos indenizáveis a serem pagos conforme essa Apólice.

9.3 Apenas uma única Franquia e/ou POS será aplicada para todas as Perdas geradas por uma ou mais Reclamações decorrentes de um Fato Gerador ou de uma série de Fatos Geradores que estejam conectados pela mesma relação

causal ou que de alguma forma estejam inter-relacionados ou interconectados.

9.4 Na hipótese de um mesmo Fato Gerador atingir mais de uma das coberturas contratadas, a Franquia e/ou POS será aplicada de acordo com cada cobertura contratada.

9.5 Se a Seguradora realizar qualquer pagamento de Perda Indenizável para a qual haja Franquia nos termos dessa Apólice, a Seguradora deverá ser reembolsada, pelo Segurado, até o limite dessa Franquia.

10. REGULAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

10.1 PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

10.1.1 A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenização, ou em prazo maior determinado pelo Órgão Regulador, a contar com o encerramento do procedimento de regulação de sinistro, na hipótese de se concluir que o sinistro está, total ou parcialmente coberto.

10.1.2 No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele maior expresso no item 10.1.1 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

10.1.3 Nos seguros em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional ou conversão da moeda nacional para moeda estrangeira será feita tomando-se como referência a data do efetivo pagamento da indenização ao Segurado.

10.1.4 O valor total da indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em nenhuma circunstância, o(s) valor(es) de cada um do(s) bem(ns) segurado(s) e do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

10.1.5 Em nenhuma hipótese, o valor da indenização poderá superar o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou os Limites Máximos de Indenização por Cobertura Adicional indicados na especificação da apólice.

10.1.6 Para fixação da indenização, devem ser deduzidos dos prejuízos indenizáveis o valor da franquia.

10.1.7 Caso haja atraso no pagamento da Indenização, a importância devida pela Seguradora, relativa ao Evento Coberto, será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do Sinistro até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou

b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

10.1.8 Para este seguro, a data de exigibilidade será a data de ocorrência do evento, com exceção das coberturas de risco cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas, onde a data de será a data do efetivo dispêndio pelo Segurado.

10.1.9 A Seguradora disponibilizará ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do relatório definitivo da regulação de sinistros, depois de concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento ocorrido e reclamado.

10.2. Da Indenização nas Despesas de Salvamento:

10.2.1 As despesas efetuadas pelo Segurado, com o objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar os bens , estão cobertas pelo presente seguro, limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor.

10.2.2 Todas as comunicações relacionadas a Reclamações ou circunstâncias devem ser dirigidas por escrito para a Seguradora aos cuidados do Departamento de Sinistros. Será considerada como data do Aviso de Sinistro aquela do protocolo de entrega e recebimento pelo referido departamento da Seguradora. Se feita através de correio, igualmente será considerada a data do Aviso de Sinistro aquela constante do aviso de recebimento pela Seguradora. O recebimento pela Seguradora será a comprovação do Aviso de Sinistro/Notificação. Qualquer comunicação realizada por outro meio não caracteriza Aviso de Sinistro;

10.2.3 A liquidação das Perdas será processada da seguinte maneira:

- a) Apurada a responsabilidade civil legal do Segurado, nos termos da Cláusula de Objetivo do Seguro, a Seguradora efetuará o reembolso da reparação pecuniária que este tenha sido obrigado a pagar, sempre por pagamento em dinheiro;
- b) A Seguradora indenizará o montante dos prejuízos regularmente apurados, observando os limites de responsabilidade deste contrato de seguro. Os Segurados podem escolher livremente seus respectivos advogados; nos casos em que os danos causados a terceiros decorram de atos ilícitos dolosos, ou em

que o segurado reconheça sua responsabilidade a Seguradora terá ao direito de regresso.

- c) Qualquer acordo judicial ou extrajudicial só será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia anuência. Na hipótese da recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo Terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual seria a Perda Indenizável liquidada por aquele acordo, inclusive despesas incidentais;
- d) Proposta qualquer ação civil, o Segurado dará imediato aviso à Seguradora, nomeando o advogado de defesa;
- e) Embora não figure na ação, a Seguradora poderá intervir na mesma na qualidade de assistente;
- f) Fixada a indenização devida, seja por sentença transitada em julgado, decisão arbitral final, seja por acordo na forma na alínea "c", a Seguradora efetuará o reembolso da importância a que estiver obrigada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos respectivos documentos em sua totalidade;
- g) Dentro do Limite Máximo de Garantia da Apólice previsto no contrato de seguro, a Seguradora responderá, também, pelas custas judiciais do foro civil e pelos honorários de advogados;
- h) Se a reparação pecuniária devida pelo Segurado compreender pagamento em dinheiro e prestação de renda ou pensão, a Seguradora, dentro do Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada previsto na Apólice, pagará preferencialmente a parte em dinheiro.

10.2.4 Será considerada como data da Reclamação aquela em que a primeira Reclamação tenha sido avisada à Seguradora, ou na mesma data em que a circunstância que constava como expectativa de Sinistro avisada por meio de uma Notificação tenha se tornado uma Reclamação.

10.3 DOCUMENTOS EM CASO DE SINISTRO

10.3.1 Fica certo e entendido que para liquidação do Sinistro, o Segurado deverá apresentar os seguintes documentos, conforme alínea "e" da Cláusula 19

- Obrigações do Segurado:

- a) Comprovante de Endereço PJ do Segurado (água, luz, gás, telefone ou Contrato de Locação), na ausência, enviar a Declaração de Endereço
- b) RG e CPF do Representante Legal do Segurado (e procuração, se for o caso)
- c) Contrato Social do Terceiro
- d) Comprovante de Endereço do Terceiro (água, luz, gás ou telefone), na ausência, enviar a Declaração de Endereço

- e) RG e CPF do Representante Legal do Terceiro (e procuração, se for o caso)
- f) Declaração de Inexistência de Outros Seguros
- g) Preenchimento e assinatura do(s) formulário(s) padronizados disponibilizado(s) pela Seguradora
- h) Dados bancários do segurado (banco, agência, nome / razão social e CNPJ do titular)
- i) Contrato Social atualizado do Segurado e do Terceiro/Beneficiário, caso o pagamento seja realizado diretamente a este último, se houver;
- j) Cartão CNPJ do Segurado ou RG e CPF ou CNPJ do Terceiro/Beneficiário, caso o pagamento seja realizado diretamente a este último.
- k) Formulário PEP - declaração de pessoas politicamente expostas;
- l) Contrato Social ou Estatuto Social Consolidado: Para verificar o objeto social da empresa, sua estrutura e as regras de governança.
- m) Cartão de Inscrição no CNPJ: Para comprovar a regularidade fiscal e cadastral da Tomadora do seguro.
Ata de Eleição e Posse do(s) Administrador(es) Segurado(s): Documento crucial para comprovar que o indivíduo ocupava, de fato, uma posição de gestão (diretor, conselheiro, etc.) na época do fato gerador.
- n) Procurações e/ou Delegações de Poderes: Caso o segurado seja um empregado com poder de gestão, mas sem cargo estatutário, este documento é essencial para delimitar sua autoridade e responsabilidade.
- o) Documentos Pessoais do Segurado (RG e CPF): Para identificação formal da pessoa física que figura como segurada.
- p) Comprovante de Endereço do Segurado: Necessário para fins de comunicação e para definição do foro competente, conforme a apólice.
- q) Organograma da Companhia: Ajuda a compreender a posição do segurado na estrutura hierárquica e seu poder de decisão.
- r) Cópia integral da Reclamação.
- s) Declaração de Inexistência de Outros Seguro.
- t) Contestação ou Defesa Prévia do Segurado.
- u) Pareceres Jurídicos (Internos ou Externos): Contratados antes ou depois da reclamação, que analisem o risco do ato de gestão praticado ou a estratégia de defesa.
- v) Troca de Correspondência (e-mails, cartas, notificações): Entre o Segurado, outros gestores, ou com o terceiro reclamante, que possam contextualizar o ato de gestão e a ciência dos riscos.
- w) Atas de Reunião da Diretoria ou do Conselho de Administração: Onde o assunto que originou a reclamação foi discutido e deliberado, servindo para comprovar se a decisão foi colegiada e se o Segurado agiu com o devido dever de diligência.
- x) Sentença Judicial ou Decisão Arbitral: E a prova de sua transição em julgado (ou da sua finalidade), que estabelece a condenação e o valor da perda indenizável.
- y) Acordo Judicial ou Extrajudicial: Incluindo a prova da prévia e expressa anuência da Seguradora para sua celebração, conforme exigido pela apólice.

10.3.2 Fica entendido e acordado que, na medida em que cada ocorrência pode apresentar uma particularidade, outros documentos poderão ser solicitados pela Seguradora.

10.3.3 A Seguradora poderá ainda exigir atestados ou certidões das autoridades legais competentes, bem como o resultado de inquéritos, processos ou procedimentos instaurados, relativamente aos Atos Danosos que produziram a

Reclamação, às custas do Segurado, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.

11 ÂMBITO GEOGRÁFICO

11.1 As disposições deste contrato aplicam-se à Reclamação em qualquer lugar do mundo, exceto se disposto de outro modo na Especificação.

12 ACEITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, MODIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO SEGURO

12.1 A contratação, modificação/alteração do seguro e/ou do risco, bem como a renovação do seguro deverá ser feita por meio de proposta escrita que contenha os elementos essenciais para exame, aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de outros seguros cobrindo os mesmos interesses contra os mesmos riscos, assinada pelo proponente ou seu representante legal, desde que por expressa solicitação de qualquer um dos anteriores.

12.2 A seguradora poderá solicitar, simultaneamente à apresentação da proposta e, deste modo, fazendo parte integrante da mesma, questionário e/ou ficha de informação para um melhor exame do(s) risco(s) proposto(s).

12.3 Em caso de aceitação, a proposta passará a integrar a apólice de seguro.

12.4 A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, o protocolo que identifique a proposta por ele recepcionada, com a indicação da data e hora de seu recebimento.

12.5 A Seguradora poderá recusar o fornecimento de protocolo para a proposta, previamente à sua análise, que não satisfaça a todos os requisitos formais estabelecidos para o seu efetivo e formal recebimento, devolvendo-a ao proponente para atendimento das exigências.

12.6 A Seguradora disporá do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias, para manifestar-se sobre a proposta, para recusar ou aceitar o risco que lhe foi proposto quer seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem em modificações de risco.

12.7 A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, nos prazos acima determinados, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora procederá à comunicação formal, justificando a recusa.

12.8 A contratação de seguro poderá ser condicionada à realização de inspeção prévia pela Seguradora. A falta de inspeção prévia não desobriga o proponente de declarar fatos e circunstâncias que lhe sejam perguntados, que saiba ou deveria

saber, na forma do artigos 44 e parágrafos da Lei 15.040/2024.

12.9 A contagem do prazo de avaliação da proposta será interrompida, caso a Seguradora, justificando o(s) novo(s) pedido(s), solicite documentos complementares inspeção prévia ou perícias para melhor análise do risco(s) proposto(s). O prazo terá novo início, a partir do primeiro dia útil após a data em que se der a entrega da documentação, da inspeção prévia ou da conclusão da(s) perícia(s).

12.10 Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, os prazos previstos nesta cláusula para análise da proposta serão suspensos, até que o(s) ressegurador(es) se manifeste(m) formalmente.

12.11 A seguradora deverá informar, por escrito, ao proponente ou seu representante legal, sobre a inexistência de cobertura especificando os motivos da recusa.

12.12 Na hipótese prevista anteriormente, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.

12.13 O eventual recebimento antecipado de prêmio, no todo ou em parte, não caracterizará a aceitação automática do seguro. No entanto, inicia-se um período de cobertura condicional. Em caso de não-aceitação, a cobertura de seguro terá validade ainda por 2 (dois) dias úteis após o recebimento da recusa pelo segurado/ representante legal, descontando-se do prêmio pago apenas o período, proporcional ao tempo (pro-rata temporis), em que vigorou a cobertura condicional e devolvendo-se ao Segurado a diferença do prêmio recebido antecipadamente, se houver, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da formalização da recusa, decorrido o qual, será devida atualização monetária desde a data do pagamento pelo Segurado/ representante legal até a data da efetiva restituição, de acordo com as normas e índice vigente na data da devolução.

12.14 Na hipótese de não cumprimento do prazo máximo definido, a importância a ser devolvida pela Seguradora será atualizada com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do Sinistro até a data do efetivo pagamento, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora, calculados com base no menor dos seguintes índices momento da satisfação da obrigação:

- a) Juros conforme a taxa legal estabelecida no Art.406 do Código Civil; ou
- b) Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

12.15 A emissão da apólice, ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data da aceitação da proposta pela Seguradora.

12.16 A cobertura concedida pela Seguradora começa às 24 (vinte e quatro) horas do dia estipulado para o seu início e finda às 24 (vinte e quatro) horas do dia fixado para o seu término.

12.17 A renovação desta apólice não é automática. Para sua renovação, deverá ser encaminhada à Seguradora toda a documentação pertinente à avaliação do seguro.

Com base na análise dessas informações a Seguradora determinará os novos termos, condições e valores nos quais a Apólice poderá, ou não, ser renovada.

13 VIGÊNCIA

13.1 Salvo estipulação expressa em contrário, este contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) ano a partir das 24 (vinte e quatro) horas dos dias expressos como início e término do Período de Vigência respectivamente.

13.2 É vedada a contratação de uma Apólice a Base de Reclamações por prazo inferior a 1 (um) ano exceto na hipótese de unificação de vigência de outros seguros na mesma Seguradora.

13.3 No caso da Proposta ter sido recepcionada com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do Prêmio, o seguro terá seu início de vigência a partir da data da recepção da Proposta pela Seguradora.

13.4 No caso da Proposta ter sido recepcionada sem adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do Prêmio, terá seu início de vigência a partir da data de aceitação da Proposta ou com data distinta se expressamente acordada entre as partes.

13.5 No caso de renovação, o início de uma nova vigência coincidirá com o término da vigência anterior.

14 RENOVAÇÃO

14.1 **A renovação deste contrato de seguro não é automática**, cabendo às partes acordarem previamente por escrito as bases da nova contratação.

14.2 Para a renovação do contrato de seguro, deverão ser observadas as seguintes condições:

a. **O Segurado ou o seu representante legal manifestará a vontade de renovar, apresentando nova Proposta de seguro preenchida à Seguradora** com as informações atualizadas acerca dos riscos a serem cobertos;

b. Com base na análise dessas informações, a Seguradora determinará se o contrato de seguro será ou não renovado, apresentando os novos termos e suas condições, uma vez aceita por ela a renovação.

14.3 Em renovações sucessivas em uma mesma Seguradora é obrigatória a concessão do Período de Retroatividade da cobertura da apólice anterior.

14.4 O Segurado tem direito a fixar, como Data Limite de Retroatividade, em cada renovação de uma Apólice à Base de Reclamações, a data pactuada por ocasião da contratação da primeira apólice, sendo facultada, mediante acordo entre as

partes, a fixação de outra data, anterior àquela, hipótese em que a nova Data Limite de Retroatividade prevalecerá nas renovações futuras.

15 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

15.1 O Segurado/Tomador/Representante Legal que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

15.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado Representante Legal durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade, limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor.

b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades seguradoras envolvidas.

15.3 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado/ Representante legal durante e/ou após a ocorrência do sinistro; valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado Representante legal e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa limitado ao valor definido em apólice ou percentual definido em lei, o que for menor;

b) Danos sofridos pelos segurados.

15.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

15.5 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

- I. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado/Tomador/Representante legal, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

II. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.

III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;

IV. Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado/tomador/representante legal a responsabilidade pela diferença, se houver;

V. Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

16 SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

16.1 Uma vez paga a indenização pelo Sinistro, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora estará sub-rogada nos direitos e ações do Segurado contra Terceiros cujos atos, fatos ou omissões tenham causado os prejuízos indenizados ou que para eles tenham concorrido, podendo exigir do Segurado, a qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos

hábeis para exercer estes direitos.

16.2. “Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins”.

16.3 “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou anule, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

17 RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO

17.1 Além do previsto nas Cláusulas 7, 17 e 20 desta Apólice, que também implica a perda da indenização e do Prêmio pago, este contrato de seguro será rescindido, sendo que o mesmo estará sujeito as seguintes normas:

(i) Quando a indenização ou a soma das indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Garantia da Apólice, não tendo o Segurado direito a qualquer restituição de Prêmio;

(ii) Total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes:

- a) Se a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a tabela de prazo curto contida na cláusula “Pagamento do Prêmio”, mencionada nesta Apólice. Para prazos não previstos na referida tabela será utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior ou o calculado por interpolação linear entre os limites inferior e superior do intervalo.

Neste caso, o Prêmio a ser devolvido será corrigido conforme item 22 deste contrato de seguro, a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento.

- b) Se por iniciativa da Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.

Neste caso, o Prêmio a ser devolvido, será corrigido conforme item 22 deste contrato de seguro, a partir da data do efetivo cancelamento.

17.2 Em qualquer das situações acima, não será devida a devolução do IOF (imposto sobre operações financeiras) e dos juros de parcelamento, processando-

se o cálculo sobre o Prêmio líquido da Apólice.

18 PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO

18.1 O Prêmio do seguro poderá ser pago à vista ou em prestações mensais, na quantidade e valores indicados na Proposta e Apólice.

18.2 O prazo limite para o pagamento do Prêmio é a data de vencimento estipulada no documento de cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do Prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente. O respectivo documento de cobrança será encaminhado ao Tomador ou ao seu representante legal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

18.3 Se o Sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do Prêmio, à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

18.4 A data limite fixada para pagamento do Prêmio à vista ou da primeira parcela, no caso de apólices fracionadas, não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da Apólice, da fatura ou da conta mensal do aditivo de renovação ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do Prêmio.

18.5 O não pagamento do Prêmio com pagamento único ou da primeira parcela no caso de Prêmio parcelado, até a data do vencimento, implicará o cancelamento automático do contrato de seguro, o qual deverá ser renegociado.

18.6 No caso de fracionamento de Prêmio, será garantida ao Tomador a possibilidade de antecipar o pagamento do Prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados e não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

18.7 O pagamento do Prêmio do seguro de forma parcelada não implicará na quitação total do mesmo, caso todas as parcelas não tenham sido pagas.

18.8 No caso de fracionamento do Prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do Prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na tabela de prazo curto abaixo. O Tomador ou seu representante legal será informado sobre o novo prazo de vigência ajustado, por meio de comunicação escrita:

TABELA DE PRAZO CURTO

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio

15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.9 Para percentuais não previstos na tabela acima deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.

18.10 Restabelecido o pagamento do Prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da Apólice.

18.11 Findo o novo prazo de vigência sem que tenha sido retomado o pagamento do Prêmio, ou no caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resulte em alteração do prazo de vigência da cobertura, se operará o cancelamento da Apólice.

18.12 A Seguradora enviará comunicado, através de correspondência ao Segurado, até 10 (dez) dias antes do cancelamento, advertindo quanto à necessidade de quitação da(s) parcela(s) do Prêmio em atraso, sob pena de cancelamento da Apólice. Decorrido o prazo mencionado sem que tenha(m) sido quitada(s) a(s) parcela(s) do Prêmio(s) em atraso, o contrato de seguro ou endosso a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

18.13 Na hipótese de ocorrência de Sinistro durante o período em que o Tomador esteve em mora, porém beneficiado pelo prazo de vigência concedido conforme a tabela de prazo curto, se o Sinistro for indenizável serão descontadas as parcelas pendentes.

18.14 Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do Prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

18.15 No caso de recebimento indevido de Prêmio, os valores pagos serão devolvidos e ficam sujeitos as atualizações monetárias a partir da data de recebimento, até a data da devolução, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.

18.16 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo Prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto às instituições financeiras, no caso em que o Tomador deixar de pagar o financiamento.

18.17 O Tomador obriga-se a comunicar à Seguradora eventual mudança de endereço, de modo que esta possa manter o cadastro do Tomador permanentemente atualizado. O descumprimento desta obrigação desobrigará a Seguradora relativamente à efetiva ciência do Tomador.

19 OBRIGAÇÕES DO TOMADOR/SEGURADO/ADMINISTRADOR

19.1 O Tomador/Segurado/Administrador obriga-se a:

- a) dar imediato aviso à Seguradora, por carta registrada ou protocolada, da ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade ao Segurado, nos termos deste contrato;**
- b) comunicar a Seguradora, o mais rápido possível, sobre o recebimento de qualquer citação, carta ou documento, judicial ou extrajudicial, que se relacione com Sinistro coberto por este contrato;**
- c) dar ciência à Seguradora da contratação ou rescisão de qualquer outro seguro referente aos mesmos riscos previstos neste contrato;**
- d) defender-se nas Reclamações, em qualquer esfera ou jurisdição;**
- e) no momento da contratação do seguro, liquidação de Sinistros, ou de cancelamento da Apólice, disponibilizar à Seguradora todas as informações e documentos por ela solicitados.**

20 PERDA DE DIREITO

20.1 Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das Condições Contratuais, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro cancelado, sem direito a restituição do prêmio já pago, se agravar

intencionalmente e de forma relevante o risco.

20.2 Será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco garantido ou da severidade de seus efeitos.

20.3 O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que souber, qualquer fato suscetível de agravar o risco coberto.

20.4 Ciente do agravamento, a seguradora poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, cobrar a diferença de prêmio ou, se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, resolver o contrato, hipótese em que este perderá efeito em 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação de resolução pelo Tomador/Contratante/Segurado.

20.5 A Seguradora deverá restituir a eventual diferença de prêmio, ressalvado, na mesma proporção, seu direito ao ressarcimento das despesas incorridas com a contratação.

20.6 O segurado que dolosamente descumprir o dever previsto perde o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.

20.7 O segurado que culposamente descumprir o dever previsto fica obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, não fará jus à garantia.

20.8 Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

20.9 Se o Segurado, ou seu Representante Legal, fizer declarações Inexatas,

incompletas, ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio:

- a) por descumprimento doloso do dever de informar perderá o direito à garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.
- b) por descumprimento culposo do dever de informar, a garantia do contrato será reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.
- c) Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o contrato será extinto, sem prejuízo da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela seguradora.

21 PRESCRIÇÃO

21.1 Os prazos prescricionais são aqueles estipulados em lei.

22 ATUALIZAÇÃO DE VALORES

22.1 O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato de seguro.

22.1.1 O índice pactuado para a atualização de valores será o IPCA-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);

22.1.2 No caso de extinção do IPCA-IBGE como índice de atualização de valores, a Seguradora utilizará aquele definido pelo Conselho Monetário Nacional – CMN como índice de preços relacionado às metas de inflação.

22.1.3 A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

22.2 No caso de recebimento indevido de Prêmio, ele será devolvido ao Tomador, após ser reajustado pela variação IPCA-IBGE a partir da data de seu recebimento.

No caso de recusa da Proposta recepcionada com adiantamento de Prêmio, o reajuste se dará a partir da data da formalização da recusa da Proposta, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias mencionados no subitem 12.9.

22.2.1 Se a Apólice for cancelada, nos termos das disposições anteriores constantes desta Apólice ou em razão de situações outras previstas em lei, qualquer Prêmio a ser restituído será ajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE em vigor, a partir da data de recebimento do pedido de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, caso o cancelamento tenha se dado por iniciativa da Seguradora.

22.3 Se o Prêmio tiver sido pago em prestações, mas a aplicação da tabela de prazo curto constante do subitem 18.8 não produzir nenhuma alteração no Período de Vigência da Apólice, nenhum ajuste do Prêmio será necessário e esta Apólice será cancelada.

22.4 Caso o Tomador deixe de pagar o Prêmio dentro dos prazos especificados, serão cobrados juros de mora, sobre os valores vencidos e não pagos, independentemente de notificação ou intimação judicial.

22.5 Atualização de outras obrigações pecuniárias:

22.5.1 Os demais valores das obrigações pecuniárias da Seguradora, incluindo as indenizações, também se sujeitam à atualização monetária pela variação positiva do índice estabelecido acima, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, a partir da data de exigibilidade. A critério da Seguradora, a atualização poderá ser aplicada a partir da data de exigibilidade, mesmo que a obrigação tenha sido paga dentro do prazo previsto.

22.5.2 Em caso de Sinistro, considera-se data de exigibilidade a data de ocorrência do evento.

22.5.3 Aplicação de mora: Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de multa e de juros moratórios, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado neste contrato de seguro para esse fim, respeitada a regulamentação específica, particularmente, no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem.

22.5.4 Este contrato prevê a aplicação de juros de mora praticados pelo mercado financeiro, calculado mês a mês, aplicados no período compreendido entre a data da exigibilidade da obrigação e a data de seu efetivo pagamento.

23 REINTEGRAÇÃO

23.1 Os Limite Máximo de Garantia e Limites Máximos de Indenização por Cobertura Contratada/Limite Agregado deste contrato de seguro não poderão

ser reintegrados.

24 FORO

24.1 Elege-se O FORO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO SEGURADO para dirimir eventuais litígios originados por este contrato.

24.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes será válida a eleição de foro diferente do domicílio do Segurado.

25 DOCUMENTOS DO SEGURO

25.1 São documentos do presente seguro a Proposta e a Apólice com seus anexos e o(s) respectivo(s) questionário(s) atualizado(s), preenchido(s), datado(s) e assinado(s);

25.2 Nenhuma alteração nas Condições Contratuais da Apólice será válida se não for feita por escrito, mediante Proposta assinada pelo proponente ou seu representante legal e receber concordância de ambas as partes contratantes (inclusive a Seguradora), devendo a Seguradora fornecer obrigatoriamente o protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.

25.3 Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida nestas Condições Gerais.

26 REPRESENTAÇÃO E AUTORIDADE

26.1 O Tomador deverá representar todos os Segurados com relação a todos os assuntos referentes a esta Apólice. Com relação ao Aviso de Sinistro e Notificações os mesmos poderão ser exercidos também pelo Segurado.

27 ALTERAÇÃO NO RISCO

27.1 O Tomador poderá, a qualquer tempo, subscrever nova Proposta ou solicitar emissão de endosso para alteração de valores ou coberturas contratadas, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do Prêmio, quando couber.

a) Operação:

- Na hipótese de ocorrer uma operação durante o período de vigência da apólice, a cobertura aqui prevista ficará limitada somente a fatos, atos ou omissões praticados antes da data efetiva da operação.
- O tomador obriga-se, neste ato, a notificar a Seguradora sobre a ocorrência de uma operação, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias contados da data efetiva da operação.
- Sem prejuízo do acima disposto, notificada a ocorrência de uma operação, a Seguradora terá o direito (mas não a obrigação) de promover o cancelamento desta apólice no prazo de 15 (quinze) dias com efeito da data efetiva da operação, alterar seus termos e condições e/ou cobrar um prêmio adicional que reflita o aumento da exposição ao risco avaliado. Para tanto, o tomador fornecerá à Seguradora os documentos relativos a tal operação para que a mesma determine e avalie o aumento de exposição ao risco dos Segurados.
- A pedido do Tomador, a Seguradora poderia firmar um termo de confidencialidade com o tomador relativo a qualquer informação fornecida concernente à operação em questão.

b) Oferta de Valores Mobiliários:

Se durante o Período de Vigência for realizada qualquer oferta de ações ou debêntures conversíveis em ações em qualquer jurisdição quer seus valores mobiliários da Empresa (inclusive oferta pública inicial) à CVM, SEC e/ou qualquer bolsa de valores ou mercado organizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da oferta a Empresa deverá fornecer à Seguradora informações adequadas à análise do risco e eventual inclusão de cobertura a Reclamações decorrentes da referida oferta.

28 CLÁUSULAS APLICÁVEIS À APÓLICE A BASE DE RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAÇÃO

I – CLÁUSULA DE GARANTIA

São condições necessárias para que o Segurado possa pleitear a garantia, sem prejuízo das demais disposições do contrato:

1 – que o Terceiro apresente a Reclamação ao Segurado:

- a) durante o Período de Vigência da Apólice;
- b) durante o Prazo Complementar, quando cabível;
- c) durante o Prazo Suplementar, quando cabível;

2 – que as Reclamações estejam vinculadas a Fatos Geradores ocorridos durante

o Período de Vigência da Apólice ou durante o Período de Retroatividade.

II – CLÁUSULA DECLARATÓRIA

Por ocasião da aceitação da Proposta, se houver previsão de Período de Retroatividade anterior ao início da vigência da primeira apólice do seguro, o Segurado deverá apresentar declaração informando desconhecer a ocorrência, durante o proposto Período de Retroatividade, de quaisquer fatos ou atos que poderiam dar origem, no futuro, a uma Reclamação garantida pelo seguro.

Esta cláusula é aplicável tanto na contratação inicial de uma Apólice à Base de Reclamações, quando acordado Período de Retroatividade anterior à data de início de vigência, quanto na hipótese de transferência para apólice para outra seguradora, se houver manutenção, ainda que parcial, do Período de Retroatividade do seguro transferido.

III – CLÁUSULA DE NOTIFICAÇÃO

Esta Apólice cobre, também, Reclamações futuras de Terceiros prejudicados, relativas a fatos ou circunstâncias ocorridas entre a Data Limite de Retroatividade, inclusive, e o término do Período de Vigência da Apólice, desde que tenham sido notificados pelo Segurado durante o Período de Vigência da Apólice;

A entrega de Notificação, à Seguradora, dentro do Período de Vigência da Apólice, garante que as condições daquela particular apólice serão aplicadas às Reclamações futuras de Terceiros vinculadas ao fato ou à circunstância notificados pelo Segurado.

Esta cláusula de Notificações somente produzirá efeitos se o Segurado tiver apresentado, durante o Período de Vigência da Apólice, a Notificação relacionada ao fato, ou à circunstância, que gerou a Reclamação efetuada pelo Terceiro prejudicado.

As Notificações deverão ser apresentadas tão logo o Segurado tome conhecimento de fatos ou circunstâncias relevantes que possam acarretar uma Reclamação futura por parte de Terceiros, nelas indicando, da forma mais completa possível, dados e particularidades, tais como:

- a) lugar, data, horário e descrição sumária do ocorrido;
- b) se possível, nome, domicílio, estado civil, profissão ou ocupação do Terceiro prejudicado ou falecido, se for o caso, bem como nome e domicílio de eventual testemunha; e
- c) natureza dos danos e/ou das lesões corporais, e suas possíveis consequências.

A entrega da Notificação à Seguradora produzirá os seguintes efeitos:

- a) Caracterizará o potencial Sinistro como de competência desta Apólice; e
- b) Garantirá que as condições desta Apólice serão aplicadas às Reclamações apresentadas à Seguradora mesmo após o final do Prazo Complementar, se aplicável, ou do Prazo Suplementar, se contratado.

Fica entendido e acordado que as Notificações somente produzirão os efeitos aqui previstos se o Segurado tiver apresentado, durante o Período de Vigência, a Notificação relacionada ao fato, ou à circunstância, que gerou, conforme o caso, a Reclamação efetuada pelo Terceiro.

IV – PRAZO COMPLEMENTAR PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES PELO SEGURADO

Será concedido ao Segurado, sem qualquer ônus, um prazo adicional de no mínimo 1 (um) ano, conforme mencionado na Especificação da Apólice, para a apresentação de Reclamações, por Terceiros, contado a partir do término do Período de Vigência da Apólice, nas seguintes hipóteses:

- a) Se a Apólice não for renovada;
- b) Se a Apólice à Base de Reclamações for transferida para outra seguradora que não admita, integralmente, o Período de Retroatividade da apólice precedente;
- c) Se a Apólice for substituída por uma Apólice à Base de Ocorrência, ao final de sua vigência, na mesma Seguradora ou em outra;
- d) Se a Apólice for cancelada, desde que o cancelamento não tenha ocorrido por determinação legal, por falta de pagamento do Prêmio ou por o pagamento das indenizações ter atingido o Limite Máximo de Garantia da Apólice, quando este tiver sido estabelecido.

O Prazo Complementar concedido não se aplica àquelas coberturas cujo pagamento de indenizações tenha atingido o respectivo Limite Agregado; mas se aplica às coberturas previamente contratadas e que não foram incluídas na renovação da Apólice, desde que estas não tenham sido canceladas por determinação legal, ou por falta de pagamento do Prêmio.

Durante o Prazo Complementar, o Segurado poderá ser cientificado de Reclamações de Terceiros, cujos Fatos Geradores tenham ocorrido não Período de Vigência da Apólice ou Período de Retroatividade, e tal aviso estará coberto dentro das condições e limites da Apólice.

Em hipótese alguma, o Prazo Complementar prorroga o Período de Vigência da Apólice.

A orientação prevista para o Prazo Complementar não se aplica às hipóteses de

cancelamento da Apólice por determinação legal ou por falta de pagamento do Prêmio ou, ainda, se atingido o Limite Máximo de Garantia da Apólice.

V – PRAZO SUPLEMENTAR PARA APRESENTAÇÃO DE RECLAMAÇÕES PELO SEGURADO

É o período adicional, de contratação opcional (facultativa), de início imediatamente posterior ao término do Prazo Complementar, durante o qual o Segurado pode, mediante o pagamento de um Prêmio adicional, ser notificado por um Terceiro de qualquer Reclamação apresentada pela primeira vez contra o Segurado por conta de Fatos Geradores ocorridos durante o Período de Vigência ou, caso aplicável o Período de Retroatividade.

Neste caso, a Reclamação deve ser feita contra o Segurado e ser relativa a um Fato Gerador ocorrido entre o Período de Retroatividade, caso existente, e a data do término do Período de Vigência. O Prazo Suplementar é válido desde que o Tomador/Segurado exerça o direito de contratação e efetue o pagamento do Prêmio adicional referido na Especificação dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes do término do Prazo Complementar.

Cabe ao Tomador/Segurado optar pela contratação ou não do Prazo Suplementar de no mínimo 1 (um) ano, exclusivamente durante a vigência do Prazo Complementar, uma única vez, pagando o Prêmio adicional correspondente, conforme definido na Especificação da Apólice.

Não será concedido o Prazo Suplementar, mesmo quando contratado, para aquelas coberturas cujo pagamento de indenizações tenha atingido o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, ou se for atingido o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou o Limite Agregado.

As disposições desta cláusula não alteram o Período de Vigência, aplicando-se apenas às Reclamações por Fatos Geradores que tenham ocorrido em data anterior ao término do Período de Vigência ou do cancelamento.

VI – DATA RETROATIVA DE OCORRÊNCIAS

Caso acordado, também estarão abrangidas no presente contrato, seguindo todos os seus termos e condições, as Reclamações de Terceiros relativas a Perdas ocorridas a partir da Data Limite de Retroatividade, indicada na Especificação.

As disposições deste subitem não alteram o Período de Vigência deste contrato, aplicando-se apenas às Reclamações por Perdas ocorridas entre a Data Limite de Retroatividade prevista na Apólice e o término do Período de Vigência deste contrato de seguro.

VII – TRANSFERÊNCIA DE APÓLICES

Em caso de transferência plena dos riscos compreendidos na apólice precedente, a nova seguradora poderá, mediante cobrança de Prêmio adicional e desde que não tenha ocorrido solução de continuidade do seguro, admitir o Período de Retroatividade de cobertura da apólice precedente.

Uma vez fixada Data Limite de Retroatividade igual ou anterior à da apólice vencida, a seguradora precedente ficará isenta da obrigatoriedade de conceder os Prazo Complementar e Prazo Suplementar. Porém, se a Data Limite de Retroatividade, fixada na nova apólice, for posterior à Data Limite de Retroatividade precedente, o Segurado, na apólice vencida, terá direito à concessão de Prazo Complementar e, quando contratado, de Prazo Suplementar.

E neste último caso, a aplicação dos prazos adicionais ficará restrita à apresentação de Reclamações de Terceiros relativos a danos ocorridos no período compreendido entre a Data Limite de Retroatividade precedente inclusive, e a nova Data Limite de Retroatividade.

VIII – CLÁUSULA DE TRANSFORMAÇÃO DE APÓLICE

Esta Seguradora não disponibilizará a possibilidade de transformar a Apólice à Base de Reclamações em Apólice à Base de Ocorrências.

29 OUVIDORIA

29.1 A AXA Seguros, sempre preocupada em garantir a satisfação de seus clientes, instituiu a Ouvidoria, que tem como principal função estreitar o

relacionamento com os clientes, mediante a defesa dos seus direitos,

esclarecendo-os dos seus direitos e deveres, com o propósito de prevenir e solucionar conflitos.

29.2 É um canal de acesso e comunicação diferenciado, em função das suas características de autonomia, independência e imparcialidade.

29.3 Ela não substitui e nem invalida a atuação dos canais de atendimento hoje existentes na Seguradora, mas está sempre pronta a atendê-lo caso não tenha obtido sucesso em seu pedido e/ou reclamação junto aos outros canais como: Fale Conosco, Central de Relacionamento e outras áreas competentes.

29.4 Por meio da Ouvidoria, os clientes podem apresentar suas solicitações que são: as manifestações, reclamações, consultas, comentários, críticas, sugestões e elogios.

Quem pode recorrer à Ouvidoria da AXA Seguros:

29.5 Todos os Tomadores/Segurados (pessoas físicas e jurídicas), seus representantes legais, procuradores, beneficiários, que tenham esgotado as tentativas de solução do problema junto aos demais canais de comunicação da Seguradora, que não concordem com a decisão adotada pela área responsável e/ou não obtiveram sucesso em seus pleitos junto à AXA Seguros, e ainda, que não tenham recorrido à esfera judicial.

Como e onde recorrer:

29.6 As manifestações direcionadas à Ouvidoria AXA Seguros podem ser efetuadas preferencialmente por escrito, contendo, no mínimo:

- O nome do Tomador/Segurado, CPF ou CNPJ, ramo do seguro, número da Apólice/Proposta, número do Sinistro (se houver), descrição detalhada do assunto, telefone, e-mail e endereço para contato.

As manifestações podem ser enviadas das seguintes formas:

- **Pelo site:** <https://axa.com.br/ouvidoria> e preencha o formulário.
- **Por e-mail:** br_ouvidoria@axa.com
- **Por carta,** diretamente à Ouvidoria da AXA Seguros, endereçada à:

AXA Seguros – Ouvidoria

**Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 1600 - 15º andar
Itaim Bibi – São Paulo - SP**

CEP: 045013-000

- **Por telefone: 0800 292 16 00 no horário das 9 às 18 horas em dias úteis.**
- **Presencial,** com atendimento **no horário das 9 às 18 horas, em dias úteis,** na sede da AXA Seguros localizada na:

Av. Pres. Juscelino Kubistchek, 1600 – 15º. andar Itaim Bibi - São Paulo - SP

**RC DE ADMINISTRADORES
E DIRETORES – D&O**

CEP: 045013-000



CONDIÇÕES PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - COMPANHIAS ABERTAS – RECLAMAÇÕES DE MERCADOS DE CAPITAIS

1. OBJETIVO DA COBERTURA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará o Tomador e/ou Segurados (seja individualmente ou em conjunto) caso estes sejam incluídos no polo passivo de processos administrativos ou judiciais com vistas a responsabilizá-los por Perdas indenizáveis decorrentes de Reclamações no Mercado de Capitais.

Esta Cobertura para Reclamações no Mercado de Capitais passa a fazer parte da Apólice, observadas todas as demais disposições contidas nesta Condição Particular e nas demais condições contratuais da Apólice, desde que não tenham sido expressamente revogadas ou alteradas por meio desta Cláusula Particular.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Para os fins desta Cláusula Particular, as definições a seguir são incluídas na cláusula **1 – DEFINIÇÕES** das Condições Gerais:

“Ação Social: É a ação proposta (a) pela Empresa contra o Segurado para se ressarcir de prejuízos causados a ela, após deliberação de órgão societário competente, ou (b) por sócio(s) ou acionista(s) que represente(m) pelo menos 10% (dez por cento) do capital social da Empresa caso (i) a ação social não seja ajuizada em até 3 (três) meses da data de tal deliberação ou (ii) se o órgão societário deliberar não promover ação, ou qualquer outra ação equivalente proposta em outro país.”

“Reclamação no Mercado de Capitais: Refere-se a qualquer Reclamação apresentada pelo titular, beneficiário ou proprietário (ou capacidade equivalente) de títulos ou valores mobiliários: (i) na sua qualidade de titular, beneficiário ou proprietário (ou capacidade equivalente) de um título ou valor mobiliário em relação aos seus interesses relacionados a tal título emitido, visando responsabilizar um ou mais Administradores, em conjunto ou não com o Tomador; ou (ii) no interesse ou em nome do Tomador (como Ação Social movida por um acionista ou uma pessoa com capacidade equivalente) contra um Administrador. Também se incluem Reclamações apresentadas por autoridades governamentais que regulam a compra

e venda ou a oferta de compra e venda de títulos ou valores mobiliários, com base em uma Reclamação alegando que um ou mais Administradores, ou o Tomador sempre em conjunto com um ou mais Administradores, tenha violado alguma lei governamental, norma ou regulamento, conforme o caso, desde que conexa à compra, venda ou oferta de compra ou venda de títulos ou valores mobiliários emitidos pelo Tomador”.

2.2. Para os fins desta Cláusula Particular, a definição a seguir constante na cláusula **1 – DEFINIÇÕES** das Condições Gerais é substituída pela seguinte:

“Reclamação

Para fins deste seguro reclamação é qualquer processo judicial e/ou extrajudicial, criminal, administrativo ou arbitral, ação civil e/o penal movido por terceiros contra um Segurado, decorrente de um ato danoso efetivo ou alegado ou, ainda, em virtude de quaisquer decisões que causem prejuízos a Empresa ou a terceiros.

O presente conceito também inclui Reclamação no Mercado de Capitais para os fins gerais desta Apólice, porém não se confundem quando às especificidades aplicáveis à Cobertura C, incluindo mas não se limitando à Franquia específica a ela aplicável. Não se incluem no presente conceito aqueles processos que estejam compreendidos pela definição de Reclamação no Mercado de Capitais. As Reclamações decorrentes do mesmo Fato Gerador serão consideradas uma única Reclamação, e para tanto serão considerados os termos e condições da Apólice vigente na data do recebimento da Notificação da primeira Reclamação contra o Segurado com base em Fato Gerador comum.

3. RISCOS COBERTOS

3.1. Para os fins destas Condições Particulares, o seguinte conteúdo deve ser incluído na cláusula **4 – RISCOS COBERTOS** das Condições Gerais:

“Cobertura "C" - Reembolso de Reclamações no Mercado de Capitais

A Seguradora reembolsará o Segurado pelas Perdas indenizáveis decorrentes de Reclamações no Mercado de Capitais, movidas contra os Segurados durante o Período de Vigência ou durante o Prazo Complementar ou Prazo Suplementar, conforme o caso, com base em um Fato Gerador coberto e não excluído pela Apólice.

São condições necessárias para que os Segurados possam reivindicar a garantia relacionada com a presente cobertura para Reclamações no Mercado de Capitais desta Apólice, sem prejuízo de quaisquer outras disposições da presente Apólice: (i) que o Terceiro apresente uma Reclamação em desfavor do Tomador em conjunto com um ou mais Administradores, ou apenas em desfavor de Administradores,

durante o Período de Vigência ou durante o Prazo Complementar ou Prazo Suplementar, conforme aplicável, e (ii) as Reclamações sejam relacionadas com Perdas decorrentes de Atos Danosos relacionados com títulos ou valores mobiliários praticados durante o Período de Vigência ou o Período de Retroatividade.”

4. LIMITES SEGURADOS

4.1. Fica entendido e acordado que a cobertura compreendida nesta Condição Particular estará limitada ao Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada mencionado na Especificação da Apólice, e sob nenhuma circunstância a Seguradora fornecerá qualquer limite adicional para Reclamações compreendidas nesta Condição Particular.

5. FRANQUIA

5.1. Para esta cobertura haverá aplicação de Franquia específica, com valores definidos na Especificação da Apólice, seguindo redação abaixo:

Cobertura "C" – reembolso para Reclamações no Mercado de Capitais (exceto nos Estados Unidos da América e Canadá): xxxx.

Cobertura "C" – reembolso para Reclamações no Mercado de Capitais nos Estados Unidos da América e Canadá: xxxx.”

5.2. Será aplicável um valor único de Franquia a todas as Perdas indenizáveis decorrentes da totalidade das Reclamações no Mercado de Capitais provenientes de um mesmo Fato Gerador.

6. RISCOS EXCLUÍDOS

6.1. Contratada esta Cobertura, a cláusula 5 – EXCLUSÕES GERAIS, das Condições Gerais passa a incluir as seguintes exclusões:

“1. Em adição a outras exclusões previstas nesta Apólice, a Seguradora não assumirá responsabilidade pelo pagamento de Perdas relativas a qualquer Reclamação apresentada contra qualquer Segurado relativa a Perda Indenizável ou prejuízo em conexão a qualquer processo ou procedimento apresentado unicamente contra a Empresa. Estão cobertas, todavia, as Perdas suportadas pelo Tomador, quando tais Perdas forem decorrentes de uma

Reclamação no Mercado de Capitais e desde que tais Perdas não sejam relacionadas com uma nova oferta de títulos ou valores mobiliários no mercado local ou no mercado internacional, que não tenha sido acordada por escrito com a Seguradora.

2. Não haverá cobertura securitária para qualquer Reclamação envolvendo uso de informação privilegiada (*insider trading*), entendida como sendo a compra ou venda de um título em violação de um dever fiduciário ou outra relação de confiança, enquanto na posse de informações confidenciais que influenciem direta ou indiretamente o valor de mercados das ações, de acordo com as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 6.385/76 ou qualquer legislação estrangeira equivalente.”

7. REVOGAÇÃO

Fica excluída a parte “(inclusive oferta pública inicial)” do item b) Oferta de Valores Mobiliários da cláusula **27 – ALTERAÇÃO NO RISCO**.

8. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os demais termos e condições da presente Apólice que não tenham sido alterados por estas Condições Particulares.

CONDIÇÃO PARTICULAR DE CRISE (APLICÁVEL A EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO)

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que, se indenizará, até o LMI constante na Especificação, as despesas de gerenciamento de crise de uma Empresa, exclusivamente, com relação a crises que envolvam nominalmente um ou mais diretores ou conselheiros ocorridas e avisadas à Seguradora durante o Período de Vigência desta Apólice.

Para fins desta cobertura, consideram-se despesas de gerenciamento de crise:

- (i) Aquelas incorridas com consultores em publicidade, escritórios de advocacia ou empresas de gerenciamento de crise, contratadas com a finalidade de minimizar ou mitigar potencial dano à Empresa;
- (ii) Aquelas incorridas para a contratação dos serviços de consultor de relações públicas, marketing e/ou assessoria de imprensa, bem como a aquisição de espaço para anúncio/comunicação em qualquer veículo de comunicação, a fim de evitar Reclamação ou minimizar ou mitigar seus efeitos;
- (iii) Taxas e despesas incorridas pela Empresa na divulgação ou postagem de materiais relacionados à crise; e
- (iv) Reembolso das despesas de viagem incorridas pelos Administradores que efetivamente estejam relacionados ao gerenciamento da crise;

Considera-se como crise:

a) Ocorrência dos seguintes eventos que, na avaliação de boa-fé do presidente executivo ou diretor financeiro de uma Empresa, tenha causado, ou seja provável que cause uma redução de 15% (quinze por cento) ou mais do faturamento anual da Empresa:

a.1) Anúncio público de uma Perda Indenizável imprevista de: (i) direitos de

propriedade intelectual da Empresa, incluindo apenas direitos relacionados a registros de patentes, marcas e/ou direitos autorais, exceto por se ter expirado; (ii) um grande cliente da Empresa; (iii) um grande contrato com a Empresa; ou (iv) um recall de um produto relevante de uma Empresa ou um atraso imprevisto na produção de um produto relevante da Empresa;

a.2) O anúncio público ou acusação de que a Empresa tenha causado Danos Corporais, doenças, enfermidades, morte ou assédio moral a um grupo de pessoas, exceto quando causados por Dano Ambiental nos termos deste seguro;

a.3) Anúncio público da demissão de empregados da Empresa, assim como a morte ou renúncia de um ou mais diretores ou conselheiros da Empresa;

a.4) O anúncio público sobre a eliminação ou cancelamento de distribuição de dividendos já programados pela Empresa;

a.5) O anúncio público de que a Empresa pretende baixar e tirar de suas demonstrações financeiras uma quantidade substancial de seus ativos;

a.6) O anúncio público de que a Empresa está ou ficará inadimplente em uma obrigação de pagar ou que pretende reestruturar as suas dívidas com credores;

a.7) O anúncio público de que a Empresa pretende pedir recuperação judicial, extrajudicial ou a sua autofalência ou que um Terceiro pretende pedir a falência da Empresa;

a.8) O anúncio público a respeito do início ou ameaça de processos litigiosos judiciais ou administrativos contra a Empresa;

a.9) Oferta hostil ou aquisição não solicitada por qualquer Terceiro, indivíduo ou sociedade empresária, quer seja através de oferta pública ou privada, para efetuar uma Operação envolvendo a Empresa.

Uma crise começará assim que a Empresa tiver ciência de quaisquer dos eventos descritos acima venha a envolver nominalmente um ou mais Segurados da Empresa.

A Empresa deverá comunicar imediatamente a Seguradora sobre tais eventos, sob pena de perda de direito.

FRANQUIA: Esta cobertura não possui Franquia.

Permanecem inalterados os demais termos e condições da presente Apólice.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Comprovação do Evento de Crise: Documentação que prove a ocorrência de um dos gatilhos listados na apólice (ex: anúncio público de um recall, demissão em massa, pedido de recuperação judicial, etc.).

- b) Relatório do Presidente Executivo ou Diretor Financeiro: Atestando, em boa-fé, que o evento tem potencial para causar a redução de faturamento prevista na apólice.
- c) Contrato com a Consultoria de Crise/Publicidade: Com o escopo detalhado dos serviços a serem prestados.
- d) Plano de Ação de Gerenciamento de Crise: Proposto pela consultoria para aprovação da seguradora.
- e) Notas Fiscais e Relatórios de Despesas: Comprovando os custos com assessoria de imprensa, publicidade, advogados e outros consultores.
- f) Comprovação do Envolvimento Nominal do Administrador: Matérias jornalísticas ou comunicados que liguem diretamente um ou mais diretores ao evento de crise.
- g) Relatório de Resultados da Campanha de Gerenciamento de Crise: Demonstrando as ações tomadas para mitigar o dano à imagem.

CONDIÇÃO PARTICULAR DE CRISE (APLICÁVEL A EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO)

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que se indenizará, até o LMI constante na Especificação, as despesas de gerenciamento de crise de uma Empresa, exclusivamente com relação a crises que envolvam nominalmente um ou mais diretores ou conselheiros ocorridas e avisadas à Seguradora durante o Período de Vigência desta Apólice.

Esta garantia se aplica independentemente de uma Reclamação ser proposta contra um Administrador ou uma Reclamação no mercado de capitais ser proposta contra a Empresa.

Para fins desta cobertura, consideram-se despesas de gerenciamento de crise:

- (i) Aquelas incorridas com consultores em publicidade, escritórios de advocacia ou empresas de gerenciamento de crise, contratadas com a finalidade de minimizar ou mitigar potencial dano à Empresa;
- (ii) Aquelas incorridas para a contratação dos serviços de consultor de relações públicas, marketing e/ou assessoria de imprensa, bem como a aquisição de espaço para anúncio/comunicação, em qualquer veículo de comunicação, a fim de evitar Reclamação iminente ou uma Reclamação no mercado de capitais, ou minimizar ou mitigar seus efeitos;
- (iii) Taxas e despesas incorridas pela Empresa na divulgação ou postagem de materiais relacionados à crise; e
- (iv) Reembolso das despesas de viagem incorridas pelos Segurados que efetivamente estejam relacionados ao gerenciamento da crise;

Considera-se como crise:

a) O comunicado escrito à Empresa de que seus valores mobiliários foram ou serão excluídos de forma compulsória de negociação em bolsas de valores;

b) Ocorrência dos seguintes eventos que, na avaliação de boa-fé do presidente executivo ou diretor financeiro de uma Empresa, tenha causado, ou seja provável que cause dentro de 24 (vinte e quatro) horas, uma desvalorização de pelo menos 15% (quinze por cento) no valor de negociação em bolsa de valores da ação comercializada da Empresa, depois de descontado o percentual de desvalorização do índice da principal bolsa de valores na qual os valores mobiliários da Empresa sejam negociados:

b.1) Anúncio público de uma Perda Indenizável imprevista de: (i) direitos de propriedade intelectual da Empresa, incluindo apenas direitos relacionados a registros de patentes, marcas e/ou direitos autorais, exceto por se ter expirado; (ii) um grande cliente da Empresa; (iii) um grande contrato com a Empresa; ou (iv) um recall de um produto relevante de uma Empresa ou um atraso imprevisto na produção de um produto relevante da Empresa;

b.2) O anúncio público ou acusação de que a Empresa tenha causado Danos Corporais, doenças, enfermidades, morte ou assédio moral a um grupo de pessoas, exceto quando causados por Dano Ambiental nos termos deste seguro;

b.3) Anúncio público da demissão de empregados da Empresa, assim como a morte ou renúncia de um ou mais diretores ou conselheiros da Empresa;

b.4) O anúncio público sobre a eliminação ou cancelamento de distribuição de dividendos já programados pela Empresa;

b.5) O anúncio público de que a Empresa pretende baixar e tirar de suas demonstrações financeiras uma quantidade substancial de seus ativos;

b.6) O anúncio público de que a Empresa está ou ficará inadimplente em uma obrigação de pagar ou que pretende reestruturar as suas dívidas com credores;

b.7) O anúncio público de que a Empresa pretende pedir recuperação judicial, extrajudicial ou a sua autofalência ou que um Terceiro pretende pedir a falência da Empresa;

b.8) O anúncio público a respeito do início ou ameaça de processos litigiosos judiciais ou administrativos contra a Empresa;

b.9) Oferta hostil ou aquisição não solicitada por qualquer Terceiro, indivíduo ou sociedade empresária, quer seja através de oferta pública ou privada, para efetuar uma Operação envolvendo a Empresa.

Uma crise começará assim que a Empresa tiver ciência de quaisquer dos eventos descritos acima venha a envolver nominalmente um ou mais Segurados da Empresa.

A Empresa deverá comunicar imediatamente a Seguradora sobre tais eventos, sob pena de perda de direito.

FRANQUIA: Esta cobertura não possui Franquia.

Permanecem inalterados os demais termos e condições da presente Apólice.

**CONDIÇÃO PARTICULAR - LIMITE ADICIONAL PARA DIRETOR DE
RELAÇÕES COM INVESTIDORES, DIRETOR FINANCEIRO, PRESIDENTE
DO CONSELHO E PRESIDENTE EXECUTIVO.**

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que, uma vez esgotado o Limite Máximo de Garantia (LMG) contratado para o presente seguro, cada um dos seguintes executivos abaixo mencionadas terá direito a uma verba adicional, correspondente a um Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada adicional constante na Especificação da Apólice, que é exclusivo ao cargo ocupado pelo executivo.

O Referido LMI adicional aplica-se a toda e qualquer cobertura básica ou extensão de cobertura contratada para a presente Apólice, e é individualizado de acordo com o abaixo mencionado:

- a) Diretor Presidente e/ ou Presidente do Conselho de Administração;
- b) Diretor de Relações com Investidores;
- c) Diretor Financeiro.

Em caso de substituição do Administrador ocupante desse cargo durante o Período de Vigência da Apólice, o LMI adicional será válido apenas para o Administrador envolvido no momento da Reclamação.

Uma vez contratada essa cobertura, o Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG) passa a ter o valor definido na Especificação da Apólice.

FRANQUIA: Poderá ser aplicada Franquia específica para esta extensão de cobertura, conforme discriminado na Especificação desta Apólice.

Permanecem inalterados os demais termos e condições da presente Apólice.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os

documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Prova de que o Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice foi totalmente exaurido.
- b) Documentos do Sinistro Original: Que levaram ao esgotamento do LMG.
- c) Ata de Eleição ou Contrato de Trabalho: Comprovando que, no momento da reclamação, o Segurado ocupava um dos cargos listados (Diretor Financeiro, Presidente Executivo etc.).
- d) Reclamação contra este executivo específico.
- e) Demonstrativo de pagamentos da seguradora: Detalhando como o LMG foi consumido.
- f) Aviso de Sinistro para acionamento do limite adicional.
- g) Planilha de Rateio de Custos: Caso a mesma reclamação envolva múltiplos diretores com e sem limite adicional.

CONDIÇÃO PARTICULAR - INABILITAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO ADMINISTRADOR

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que, em caso de sanção de inabilitação para o exercício de seu cargo ou função, imposta por autoridade(s) competente(s), se indenizará o Administrador o seu salário mensal fixo líquido, não estando incluído neste valor quaisquer bônus, décimo-terceiro, programas de participação nos lucros ou resultados, nem quaisquer outros tipos de incentivos, auxílios ou gratificações pagas pela Empresa, se e quando este deixar de recebê-los da Empresa, observados os limites constantes na Especificação.

Sujeito ao LMI constante na Especificação, o pagamento terá uma duração máxima de 12 (doze) meses contados a partir do primeiro pagamento feito pela Seguradora, e será interrompido nas seguintes hipóteses, o que ocorrer primeiro: (i) tão logo cesse a medida que determinou a inabilitação por exercício do cargo ou função na administração da Empresa; (ii) pelo término do prazo da penalidade de inabilitação; ou (iii) a partir do momento em que o Administrador passe a exercer qualquer atividade profissional regular e remunerada, formalizada ou não.

Além do acima disposto, o Administrador será indenizado das despesas comprovadas com consultoria de recursos humanos para sua recolocação no mercado de trabalho (conhecido como “outplacement”) pelo período de 03 (três) meses, devendo ser sempre observadas as disposições da determinação que impôs a inabilitação ao cargo ou função.

Os valores acima mencionados deverão ser reembolsados pelo Administrador à Seguradora caso este deixe de ter direito aos pagamentos acima descritos, em virtude das exclusões previstas nas Condições Gerais.

Os limites dos valores indenizados se darão por ordem de comunicação do(s)

Administrador(es), até o esgotamento do LMI ou até a duração máxima de 03 (tres) meses o que ocorrer primeiro, conforme definido nas Condições Gerais e na Especificação. Na hipótese de inabilitações simultâneas e já tendo sido reduzido o LMI para esta cobertura, o saldo remanescente será dividido igualmente entre os Administradores.

FRANQUIA: Poderá ser aplicada Franquia para esta cobertura, conforme discriminado na Especificação desta Apólice.

Permanecem inalterados os demais termos e condições da presente Apólice.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Decisão Final Administrativa (CVM, BACEN, etc.) ou Judicial: Impondo a sanção de inabilitação para o exercício do cargo ou função.
- b) Comunicação Formal da Empresa ao Segurado: Informando a suspensão do contrato de trabalho e do pagamento de salários em virtude da decisão.
- c) Comprovantes de Rendimentos (Holerites): Para o cálculo do "salário mensal fixo líquido", base da indenização mensal.
- d) Declaração do Segurado: Atestando que não passou a exercer outra atividade profissional remunerada, condição para a manutenção do pagamento.
- e) Contrato com a Empresa de Consultoria de Recolocação (Outplacement): Detalhando os serviços a serem prestados.
- f) Notas Fiscais e Relatórios da Consultoria: Comprovando as despesas efetivas com os serviços de recolocação.
- g) Documento que Comprove o Término da Penalidade: Seja por decurso de prazo ou por reversão judicial da medida.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Decisão Final da Autoridade Competente: Impondo a sanção de inabilitação ao Segurado.
- b) Comunicação Formal da Empresa: Suspendendo o contrato e o pagamento do salário do administrador devido à sanção.
- c) Comprovantes de Rendimentos (Holerites): Para apurar o "salário mensal fixo líquido", que servirá de base para a indenização.
- d) Contrato com a Empresa de "Outplacement": Para os serviços de consultoria de recursos humanos.
- e) Notas Fiscais da Consultoria de Recolocação: Comprovando as despesas para o reembolso.
- f) Declaração Mensal do Segurado: Atestando que permanece inabilitado e não exerce outra atividade remunerada.
- g) Documento que comprove o término da penalidade: Ou a obtenção de novo emprego, o que ocorrer primeiro.

CONDIÇÃO PARTICULAR - PROCESSOS EXISTENTES CONTRA A EMPRESA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo

Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que estarão cobertas por esta Apólice as Perdas indenizáveis relacionadas a quaisquer processos cíveis, criminais, administrativos, regulatórios, investigativos e arbitrais existentes quando da contratação desta Apólice exclusivamente contra a Empresa e sem qualquer imputação de responsabilidade a Administrador que venham posteriormente durante o Período de Vigência da Apólice a se tornar uma Reclamação contra o Segurado, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa ou da responsabilização solidária ou subsidiária do Administrador, **desde que todos os processos nos quais a Empresa figure no polo passivo sejam encaminhados para a Seguradora antes da contratação da Apólice para que esta os analise e aprove expressamente quais processos estão incluídos nesta cobertura adicional.**

A Seguradora se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, rejeitar todos ou parte dos processos e procedimentos informados pela Empresa para fins de inclusão nesta Cobertura.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Cópia Integral do Processo Original: Ajuizado exclusivamente contra a empresa, antes do início de vigência da apólice.
- b) Lista de Processos Analisados e Aprovados pela Seguradora: Conforme a cláusula, a seguradora deve aprovar expressamente quais processos estão cobertos.
- c) Petição ou Despacho Judicial: Que determina a inclusão do administrador no polo passivo da ação.
- d) Documento que Embase a Inclusão: Geralmente, a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ou responsabilização solidária.
- e) Defesa Apresentada pelo Administrador: Após sua inclusão no processo.
- f) Laudo Pericial (se houver): Que aponte a responsabilidade do administrador pelos atos que originaram o processo contra a empresa.
- g) Parecer Jurídico: Analisando a legalidade da inclusão do administrador e a estratégia de defesa.

CONDIÇÃO PARTICULAR - DESPESAS DE PUBLICIDADE

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará os Segurados ou reembolsará a Empresa pelas Despesas de Publicidade (conforme definição abaixo) relacionadas ou como consequência de quaisquer Reclamações feitas contra tais Segurados durante o Período de Vigência da Apólice, desde que tal Reclamação e seus efeitos tenham se tornado de conhecimento público, por meio de divulgação de rádio, televisão ou qualquer outro meio de divulgação ao público.

Para efeito desta cláusula de extensão de cobertura, a seguinte Definição passa a integrar a Apólice:

Despesa de Publicidade: São custos e honorários razoáveis e necessários cobrados por consultores de marketing, mediante prévia autorização por escrito da Seguradora, com o objetivo de evitar ou mitigar as consequências adversas de uma Reclamação na reputação de um Segurado que foi envolvido ou mencionado na Reclamação, que sejam (i) advindos de uma Reclamação efetuada pela primeira vez durante o Período de Vigência decorrente de um Fator Gerador e (ii) resultem da divulgação de uma decisão transitada em julgado de referida Reclamação que exonere o Segurado de responsabilidade. No caso das Despesas de Publicidade favorecerem partes cobertas e não cobertas por esta cláusula, a Seguradora fará a alocação dos valores.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Comprovação da Reclamação Original: O processo ou acusação que deu início ao dano reputacional.

- b) Prova da Divulgação Pública da Reclamação: Matérias em jornais, rádio, televisão ou internet que demonstrem o conhecimento público do caso.
- c) Decisão Judicial Transitada em Julgado: Que exonere o Segurado de qualquer responsabilidade na reclamação.
- d) Contrato e Proposta da Consultoria de Marketing/Publicidade: Com o plano para mitigar as consequências adversas na reputação do Segurado.
- e) Comprovação da Prévia Autorização por Escrito da Seguradora: Para a contratação e início dos serviços de publicidade.
- f) Notas Fiscais e Relatórios de Despesas: Detalhando os custos e honorários cobrados pelos consultores.
- g) Material Publicitário Produzido e Veiculado: Cópia dos anúncios e comunicados para comprovar a execução do serviço.

CONDIÇÃO PARTICULAR - EMPRESA CONTRA ADMINISTRADOR.

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará os Segurados que tiverem sido incluídos no polo passivo de processos judiciais ou administrativos destinados a responsabilizá-los por Perdas decorrentes de Reclamações feitas pela Empresa, desde que os fatos que deram origem a essas Reclamações se refiram a Atos Danosos praticados pelo Segurado quando este tiver atuado na sua condição de representante legal da Empresa e em sua representação.

DA PRESENTE COBERTURA EXCLUEM-SE AS RECLAMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA ORIUNDA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/ CANADÁ.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ação de Responsabilidade movida pela Empresa: A petição inicial é o documento fundamental.
- b) Ata da Assembleia Geral ou do Conselho: Autorizando o ajuizamento da ação contra o Segurado.
- c) Relatório de Auditoria ou Investigação Interna: Que serviu de base para a ação da empresa.
- d) Defesa Apresentada pelo Segurado: Contestando as alegações da empresa.
- e) Pareceres Legais e Contábeis: Que embasaram o ato de gestão do Segurado, para demonstrar sua boa-fé e diligência.
- f) Contrato Social/Estatuto e Regimento Interno: Para verificar os deveres e a alçada de poder do Segurado.
- g) Laudo Pericial: Produzido no processo para apurar a existência e a extensão do dano alegado pela empresa.

CONDIÇÃO PARTICULAR – ADMINISTRADOR CONTRA ADMINISTRADOR.

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará os Segurados que tiverem sido incluídos no polo passivo de processos judiciais ou administrativos destinados a responsabilizá-los por Perdas decorrentes de Reclamações diretamente ou indiretamente apresentadas ou trazidas por um Segurado contra outro Segurado, desde que os fatos que deram origem a tais Reclamações se refiram a Atos Danosos praticados pelo Segurado quando este tiver atuado na sua condição de representante legal da Empresa e em sua representação.

DA PRESENTE COBERTURA EXCLUEM-SE AS RECLAMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA ORIUNDA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA/ CANADÁ.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação Judicial ou Administrativa: Apresentada por um Segurado contra outro.
- b) Defesa Apresentada pelo Segurado-réu: Detalhando sua versão dos fatos.
- c) Atas de Reunião de Diretoria ou Conselho: Que demonstrem a origem do conflito ou a deliberação sobre o ato questionado.
- d) Correspondência Interna (e-mails, memorandos): Trocada entre os administradores envolvidos.
- e) Regimento Interno e Código de Ética da Companhia: Para avaliar a conduta dos envolvidos frente às normas de governança.
- f) Parecer do Conselho de Administração ou Comitê de Ética (se houver): Sobre a disputa interna.
- g) Sentença ou Decisão Final: Que resolva a lide entre os administradores.
- h) Aval, Fiança e/ou Garantia Real (Custo de Defesa)
- i) Objetivo: Cobrir os custos de defesa do Segurado executado por uma garantia pessoal dada em favor da empresa.
- j) Contrato da Dívida Principal da Empresa: (Ex: Cédula de Crédito Bancário).

- k) Instrumento de Garantia Pessoal: Documento de aval, fiança ou garantia real assinado pelo Segurado.
- l) Ação de Execução ou Cobrança: Movida pelo credor contra o Segurado.
- m) Defesa do Segurado na Ação (Embargos à Execução): Questionando a validade da cobrança ou da garantia.
- n) Comprovação de que a Garantia foi Prestada em Razão da Posição Gerencial: Declaração da empresa ou ata de reunião que deliberou sobre a necessidade da garantia.
- o) Contrato de Honorários e Notas Fiscais dos Advogados: Para os custos de defesa.
- p) Sentença Final sobre a Execução da Garantia: Definindo a responsabilidade do Segurado.

CONDIÇÃO PARTICULAR - AVAL, FIANÇA E/OU GARANTIA REAL

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora pagará os Custos de Defesa decorrentes de qualquer Reclamação contra o Segurado relacionada à cobrança de dívidas e obrigações para as quais o Segurado pessoalmente tenha prestado aval, fiança e/ou uma garantia real em favor da Empresa, devido a uma obrigação relacionada com a posição gerencial ocupada por ele na Empresa.

A cobertura concedida nesta extensão só se aplicará aos Custos de Defesa que possam advir de uma Reclamação desta natureza e exclui quaisquer Perdas relacionados com o não pagamento das dívidas ou obrigações da Empresa garantidas pelos Segurados.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Contrato da Dívida Principal da Empresa: (Ex: Cédula de Crédito Bancário).
- b) Instrumento de Garantia Pessoal: Documento de aval, fiança ou garantia real assinado pelo Segurado.
- c) Ação de Execução ou Cobrança: Movida pelo credor contra o Segurado.
- d) Defesa do Segurado na Ação (Embargos à Execução): Questionando a validade da cobrança ou da garantia.
- e) Comprovação de que a Garantia foi Prestada em Razão da Posição Gerencial: Declaração da empresa ou ata de reunião que deliberou sobre a necessidade da garantia.
- f) Contrato de Honorários e Notas Fiscais dos Advogados: Para os custos de defesa.
- g) Sentença Final sobre a Execução da Garantia: Definindo a responsabilidade do Segurado.

**CONDIÇÃO PARTICULAR - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)
ou TERMO DE COMPROMISSO (TC)**

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, os acordos celebrados com órgãos do governo através de Termo de Ajustamento de Conduta – (T.A.C) ou Termo de Compromisso (T.C), em virtude da ocorrência de quaisquer eventos indenizáveis previstos na Apólice, serão amparados pelo seguro, contanto que a Seguradora tenha consentido previamente com a sua celebração.

Os Termos de Ajustamento de Conduta ou Termos de Compromisso serão pagos pela Seguradora observando-se o teto de 30% (trinta por cento) do Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG).

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Cópia do Inquérito Civil ou Procedimento Administrativo: Que deu origem à negociação do acordo.
- b) Minutas e Versões Preliminares do TAC/TC: Para analisar a evolução das negociações e as obrigações consideradas.
- c) Comprovação da Anuência Prévia e Expressa da Seguradora: Documento (e-mail, carta) que comprove que a seguradora consentiu com a celebração do acordo, condição essencial da cobertura.
- d) Parecer Jurídico da Defesa do Segurado: Recomendando a celebração do acordo como a medida mais prudente para mitigar perdas maiores.
- e) Versão Final do TAC/TC devidamente assinada pelas partes: Contendo todas as obrigações, especialmente as pecuniárias.
- f) Comprovante de Pagamento/Cumprimento das Obrigações: Assumidas pelo Segurado ou pela Empresa em nome dele.
- g) Despacho do Órgão Governamental Homologando o Acordo: E determinando o arquivamento do procedimento investigatório.

CONDIÇÃO PARTICULAR - RECLAMAÇÕES MOVIDAS POR ACIONISTA MAJORITÁRIO

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora será responsável por Perdas relacionadas a Reclamações feitas por ou em nome de qualquer acionista majoritário contra os Segurados.

Consideram-se acionista majoritário qualquer indivíduo ou entidade nos termos da legislação aplicável.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ação Judicial ou Reclamação: Movida pelo acionista majoritário contra o Segurado.
- b) Documentação Societária: Que comprove a condição de "acionista majoritário" do reclamante, conforme a legislação.
- c) Defesa apresentada pelo Segurado.
- d) Atas de Assembleia de Acionistas e Reuniões de Conselho: Referentes ao ato de gestão questionado pelo acionista.
- e) Acordo de Acionistas (se houver): Para verificar direitos e deveres específicos entre os sócios e administradores.
- f) Laudos de Avaliação ou Pareceres Financeiros: Que possam ter embasado a decisão do administrador.
- g) Sentença ou Decisão Arbitral sobre a Reclamação.
- h) Cobertura para Segurado de Entidade Externa Brasileira
- i) Objetivo: Estender a cobertura ao administrador quando ele atua, por indicação da empresa, em outra companhia (Entidade Externa).
- j) Ato de Nomeação ou Indicação do Segurado: Pela empresa Tomadora para atuar na Entidade Externa.
- k) Documentos Societários da Entidade Externa: Para comprovar que ela se enquadra nos critérios da apólice (localização, % de ativos, % de controle,

- etc.).
- l) Reclamação contra o Segurado: Referente a atos de gestão na Entidade Externa.
 - m) Apólice de Seguro D&O da Própria Entidade Externa (se houver): Pois esta cobertura atua em excesso a outros seguros.
 - n) Demonstrações Financeiras da Entidade Externa: Para comprovar o patrimônio líquido positivo e o tamanho dos ativos.
 - o) Defesa apresentada pelo Segurado na reclamação.
 - p) Posicionamento da seguradora da Entidade Externa: Sobre a cobertura do sinistro.

CONDIÇÃO PARTICULAR – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INSOLVÊNCIA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará os Segurados de tal responsabilidade em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa, para os Custos de Defesa relacionados a Reclamações decorrentes de falência, recuperação judicial e insolvência da Empresa. Para os fins desta cláusula, a disposição sobre “Operações” contida na cláusula de Alteração do Risco é ajustada para não se aplicar à Reclamações decorrentes de falência, recuperação judicial e insolvência da Empresa, e revoga-se a exclusão 6.23 das Condições Gerais.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

CONDIÇÃO PARTICULAR – COSSEGURO E LIDERANÇA

1. Fica entendido e acordado que os riscos amparados pela presente Apólice são assumidos em cosseguro pelas seguintes sociedades seguradoras (“Cosseguradores”), não obstante o fato de esta ter sido emitida pela Seguradora Líder (“Seguradora Líder”), de acordo com as proporções sobre o total do risco apresentadas na Especificação da Apólice.
2. Em consequência, cada uma das seguradoras mencionadas é individualmente responsável pelo risco da presente Apólice correspondente apenas à sua participação assumida e, por conseguinte, na mesma proporção lhe corresponderão o Prêmio do presente contrato e as eventuais Perdas e Sinistros pagos. Com este objetivo, os Cosseguradores acordam que a Seguradora Líder será responsável pelo recebimento do Prêmio, por receber e tramitar os avisos, por emitir os documentos pertinentes e controlar os vencimentos. A Seguradora Líder se obriga a transferir aos Cosseguradores a parte do Prêmio que a cada sociedade seguradora seja correspondente, dentro de 30 (trinta) dias úteis a partir do envio deste pelo Tomador.
3. Sem prejuízo ao acima exposto e para simplificar as relações entre as sociedades seguradoras e o Tomador/Segurado, fica acordado que o Tomador/Segurado tratará de qualquer assunto relativo a esta Apólice somente com a Seguradora Líder, a qual deverá informar oportunamente a todos os Cosseguradores sobre o desenvolvimento do risco.
4. Em caso de ocorrência de Sinistros, a Seguradora Líder, em conjunto com os Cosseguradores, definirá os reguladores. A Seguradora Líder facultará ao(s) Cossegurador(es) a cooperação na regulação, investigação, ajustes e avaliação de qualquer reclamação de Sinistro ou de circunstância que possa originar um Sinistro, sendo que a Seguradora Líder disponibilizará toda e qualquer documentação e informações necessárias com o objetivo de apurar as responsabilidades consignadas no contrato de seguro original;
5. A cooperação implica na discussão prévia com o(s) Cosseguradore(s) de toda e qualquer circunstância, estratégia e, enfim, sobre qualquer tomada de decisão acerca do Sinistro;
6. Nenhum acordo ou concessão poderá ser realizada e nenhuma

responsabilidade será admitida pela Seguradora Líder, sem a prévia anuência do(s) Cossegurador(es) nos termos desta cláusula.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

CONDIÇÃO PARTICULAR – COBERTURA PARA SEGURADO DE ENTIDADE EXTERNA BRASILEIRA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará as Perdas indenizáveis relacionadas às Reclamações contra o Segurado indicado para atuar em uma Entidade Externa automaticamente desde que:

A Entidade Externa esteja localizada no Brasil que, cumulativamente, (i) possua ativos não superiores a 40% (quarenta por cento) dos ativos do Tomador, (ii) tenha no máximo 50% (cinquenta por cento) das suas ações detidas pela Empresa; (iii) no máximo 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto na Entidade Externa sejam detidos pela Empresa; (iv) apresente patrimônio líquido positivo no momento da Reclamação e (v) tenha sido constituída há pelo menos 3 (três) anos.

Essa cobertura se dará sempre em excesso a quaisquer outros seguros ou coberturas semelhantes contratadas por estas Entidades Externas ou diretamente por seus Segurados.

Caso um Segurado deixe de ocupar seu cargo na Empresa depois do início do Período de Vigência mas continue como dirigente de uma Entidade Externa, a cobertura relativa a tal Segurado permanecerá válida até o final do Período de Vigência.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ato de Nomeação ou Indicação do Segurado: Pela empresa Tomadora para atuar na Entidade Externa.
- b) Documentos Societários da Entidade Externa: Para comprovar que ela se enquadra nos critérios da apólice (localização, % de ativos, % de controle, etc.).
- c) Reclamação contra o Segurado: Referente a atos de gestão na Entidade

Externa.

- d) Apólice de Seguro D&O da Própria Entidade Externa (se houver): Pois esta cobertura atua em excesso a outros seguros.
- e) Demonstrações Financeiras da Entidade Externa: Para comprovar o patrimônio líquido positivo e o tamanho dos ativos.
- f) Defesa apresentada pelo Segurado na reclamação.
- g) Posicionamento da seguradora da Entidade Externa: Sobre a cobertura do sinistro.

CONDIÇÃO PARTICULAR – RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR UMA ENTIDADE EXTERNA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora indenizará as Perdas indenizáveis, exceto nos Estados Unidos da América (EUA)/Canadá), decorrentes de uma Reclamação contra um Segurado apresentada por ou em nome de uma Entidade Externa na qual o referido Segurado tenha atuado.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ação de Responsabilidade movida pela Entidade Externa contra o Segurado.
- b) Prova da Indicação do Segurado para atuar na Entidade Externa.
- c) Ata de Reunião do Conselho da Entidade Externa: Autorizando o processo contra o Segurado.
- d) Relatório de Auditoria da Entidade Externa: Embasando a reclamação.
- e) Defesa apresentada pelo Segurado.
- f) Contrato Social/Estatuto da Entidade Externa.
- g) Comprovação de que a reclamação não se origina nos EUA ou Canadá, conforme restrição da cláusula.

CONDIÇÃO PARTICULAR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM

Com exceção das controvérsias referentes a obrigações de pagar que comportem, desde logo, processo de execução judicial e aquelas que possam exigir, desde já, execução específica, assim como aquelas para as quais não se encontre uma solução amigável no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua configuração, todos os demais conflitos oriundos ou relacionados a esta Apólice e seu(s) respectivo(s) endosso(s), dentre outros, aqueles que envolvam sua validade, eficácia, violação, interpretação, término, rescisão e seus consectários, serão resolvidos por arbitragem, facultativamente aderida pelo Segurado, e regida pela Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada de tempos em tempos, e art. 44 do Anexo I da Circular SUSEP nº 256, de 2004, mediante as condições que se seguem.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. O Segurado e a Seguradora serão doravante referidos em conjunto, para efeito desta cláusula, como “Partes” e, individualmente, como “Parte”.

A disputa será submetida ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Centro de Arbitragem”) de acordo com seu regulamento (“Regulamento”), em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. As Partes acordam que, caso o Regulamento do Centro de Arbitragem contenha qualquer omissão, as disposições processuais da Lei nº 9.307/96 e do Código de Processo Civil brasileiro serão aplicáveis, nesta ordem.

A sede da arbitragem será na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde será proferida a sentença arbitral. A Lei aplicável será a da República Federativa do Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por

equidade, e as Partes concordam em envidar seus maiores esforços para alcançar solução rápida, econômica e justa a qualquer conflito submetido à arbitragem.

O tribunal arbitral (“Tribunal Arbitral”) será constituído por três árbitros, cabendo ao Segurado, de um lado, e à Seguradora, de outro, indicar um árbitro e um suplente cada a partir de uma relação de nomes que conterá os árbitros que integram o corpo de árbitros do Centro de Arbitragem, fornecida pelo próprio Centro de Arbitragem, os quais, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como Presidente do Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes deixe de indicar árbitro caberá ao presidente do Centro de Arbitragem essa nomeação. Caberá ao presidente do Centro de Arbitragem, adicionalmente, a nomeação do terceiro árbitro, caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas Partes deixem de nomeá-lo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data estabelecida para referida providência, na forma estabelecida em seu Regulamento. Os árbitros a serem nomeados não poderão ter tido nos 2 (dois) anos anteriores à data de sua nomeação, qualquer relação ou vínculo comercial ou profissional com qualquer das Partes, de modo a garantir sua imparcialidade, nos termos do artigo 14º, da Lei Federal nº 9.307/96.

Os árbitros nomeados terão competência para decidir todas as questões que lhe forem apresentadas pelas Partes, relacionadas à controvérsia objeto da arbitragem, tendo inclusive competência para decretar medidas acautelatórias e liminares em relação à matéria controversa. As Partes expressamente comprometem-se a cumprir as decisões liminares e acautelatórias proferidas pelo Tribunal Arbitral, obrigando-se as Partes a não recorrer ao Poder Judiciário contra referidas decisões liminares ou acautelatórias. Nas controvérsias envolvendo aspectos técnicos, os árbitros poderão solicitar pareceres técnicos de pessoas físicas ou jurídicas de reconhecida experiência quanto ao tema em disputa. Referidas pessoas físicas ou jurídicas não poderão ter tido nos 2 (dois) anos anteriores à sua nomeação qualquer relação ou vínculo comercial ou profissional com qualquer das Partes, de modo a garantir sua imparcialidade.

As Partes concordam que a Parte sobre a qual for imposta a decisão desfavorável deverá pagar os honorários e despesas havidas com os árbitros e com o Centro de Arbitragem, se de outro modo não for estabelecido na decisão arbitral. As Partes arcarão com os custos e honorários dos seus respectivos advogados.

Cada Parte permanece com o direito de propor no juízo comum competente as medidas judiciais que visem à obtenção de provimentos cautelares para proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho preparatório previamente à instauração do Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o exercício das citadas tutelas jurisdicionais, as

Partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, comarca da Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

De acordo com o art. 475-P do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença far-se-á na comarca em que se processou a arbitragem (Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), sendo lícito ao exequente optar pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo atual domicílio do executado. Cada Parte envidará seus melhores esforços para assegurar a conclusão célere e eficiente do procedimento arbitral.

O Tribunal Arbitral deverá proferir sua sentença no Brasil, dentro de 6 (seis) meses contados do início do procedimento arbitral. Este prazo poderá ser prorrogado por até 6 (seis) meses pelo Tribunal Arbitral, desde que justificadamente. As Partes deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações relacionadas ao procedimento arbitral. As partes renunciam quaisquer formas de recurso à sentença proferida pelo Tribunal Arbitral.

O laudo arbitral será final e vinculará as Partes, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. As Partes concordam em não submeter qualquer conflito a procedimento judicial ou arbitral diferente do previsto no presente instrumento.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

CONDIÇÃO PARTICULAR – CUSTOS DE SUPORTE AO ADMINISTRADOR

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora concederá aos Administradores o uso de serviços de assistência discriminados abaixo e disponibilizados com redução do Limite Máximo de Garantia da Apólice, limitado a 2 (dois) acionamentos por vigência anual, sem cobrança de Franquia, caso um Segurado tenha a sua rotina alterada por conta de comparecimento em audiência, depoimento ou outra obrigação relacionada a uma Reclamação coberta por esta Apólice:

SERVIÇOS DE SUPORTE AO EXECUTIVO EM CASO DE DEMANDAS JUDICIAIS, DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS.

1. Serviço de mensageiro (Courier) para transporte de documentos; – 2 acionamentos por vigência anual.
2. Táxi executivo para o local da demanda judicial (Ida e volta); Máximo 50 km. – 2 acionamentos por vigência anual.

SERVIÇO DE SUPORTE AO EXECUTIVO EM CASO DE VIAGENS, DECORRENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS.

1. Organização de transfer em táxi executivo (Ida: casa > aeroporto e aeroporto > hotel – Volta: hotel > aeroporto e aeroporto > casa); - Máximo 150 km por trecho.
2. Diárias de Hospedagem – R\$ 500,00/por diária – Máximo 5 diárias
3. Transporte escolar para os filhos em caso de viagem do usuário relacionada a demandas judiciais- Máximo 35 km por trecho- se considera uma ida/volta como 01 (um) acionamento;

4. Babá (Baby sitter) em caso de viagem do usuário relacionada a demandas judiciais- Máximo 5 diárias;
 5. Guarda de animais em caso de viagem do usuário relacionada a demandas judiciais- Máximo 5 diárias;
 6. Táxi emergencial em caso de roubo/ furto do usuário durante viagem relacionada a demandas judiciais. Máximo 50 km..
- 2) Para os fins desta Cláusula Particular, a definição a seguir será incluída na cláusula **1 – DEFINIÇÕES** das Condições Gerais:

Evento: Impossibilidade do segurado em exercer as atividades cobertas pela assistência em detrimento à demandas judiciais ou comparecimento à Forums para audiências ligadas à responsabilidade civil, sendo elas na cidade de residência do segurado ou capitais do território nacional devidamente comprovadas pelas intimações e seus ofícios.

A utilização dos serviços de assistência acima descritos deverão ser devidamente comprovados pelos administradores. Os prestadores de serviços serão de livre escolha do segurado e o pagamento se dará por meio de reembolso.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Comprovação da Reclamação Coberta: (Cópia da ação, intimação, etc.).
- b) Intimação para Audiência ou Depoimento: Documento que comprove a necessidade de comparecimento do Segurado, justificando os custos.
- c) Notas Fiscais dos Serviços Utilizados: Recibos de táxi executivo, faturas de hotel, notas do serviço de courier, etc..
- d) Comprovante de Pagamento dos Serviços: Pelo Segurado.
- e) Formulário de Reembolso da Seguradora: Preenchido com o detalhamento das despesas.
- f) Em caso de viagem, cópia dos bilhetes e comprovante de embarque.
- g) Relatório de quilometragem percorrida para os serviços de transporte, se aplicável.

CLAUSULA PARTICULAR – MULTAS E PENALIDADE

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora pagará multas e penalidades cíveis e administrativas assim como os custos de defesas relacionadas às Reclamações contra o Segurado quando no exercício de suas funções na Empresa, desde que tal responsabilidade seja em razão da desconsideração da personalidade jurídica da Empresa e desde que tal Reclamação seja objeto de cobertura da presente Apólice.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Auto de Infração ou Notificação da Penalidade: Emitido pelo órgão regulador.
- b) Cópia Integral do Processo Administrativo ou Judicial: Que resultou na aplicação da multa.
- c) Decisão Final que Impôs a Multa ao Segurado: Demonstrando que a penalidade tem natureza cível ou administrativa.
- d) Documentação que comprove a "Desconsideração da Personalidade Jurídica": Essencial, pois a cláusula condiciona a cobertura a essa hipótese.
- e) Parecer Jurídico: Analisando a legalidade e a natureza da multa, bem como a ausência de dolo ou fraude na conduta do gestor.
- f) Guia de Recolhimento e Comprovante de Pagamento da Multa: Realizado pelo Segurado.
- g) Balanços e Atas de Reunião da Empresa: Que ajudem a contextualizar o ato de gestão que levou à infração.

CLAUSULA PARTICULAR – COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE BENS

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, Caso a presente cobertura tenha sido contratada conforme indicado na Especificação, a Seguradora indenizará as Perdas indenizáveis incorridas pelo cônjuge ou companheiro(a) em união estável com o Segurado, resultantes de Reclamações que acarretem constrição do patrimônio comum, apenas no que diz respeito a atos cometidos por ou cuja responsabilidade seja atribuída ao Segurado.

Esta cobertura também se aplicará às Perdas Indenizáveis decorrentes de Reclamações que teriam sido movidas contra o Segurado, mas que em razão de sua incapacidade legal ou falecimento passaram a seguir contra seu espólio, herdeiros ou representantes legais.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação Original contra o Segurado.
- b) Decisão Judicial que determine a constrição do patrimônio comum ou que inclua o cônjuge/espólio/herdeiros no polo passivo.
- c) Certidão de Casamento ou Contrato de União Estável.
- d) Certidão de Óbito e Termo de Inventariante (para espólio/herdeiros).
- e) Matrículas de Imóveis ou outros documentos: Que comprovem que os bens atingidos são de propriedade comum.
- f) Defesa Apresentada pelo Cônjuge ou Representante Legal: Para se proteger da constrição.
- g) Sentença que confirme a responsabilidade do patrimônio comum ou dos herdeiros.
- h) Eventos Extraordinários com Órgãos Reguladores
- i) Objetivo: Cobrir custos de defesa pré-investigação em eventos como buscas e apreensões por órgãos reguladores.

- j) Mandado de Busca e Apreensão ou Notificação Oficial da Diligência: Pelo órgão regulador.
- k) Auto de Apreensão ou Relatório da Diligência: Lavrado pela autoridade no local.
- l) Contrato de Honorários com Advogados: Para representação e acompanhamento imediato do Segurado durante a diligência ("Custos de Pré-Investigação").
- m) Notas Fiscais e Relatórios de Atividades dos Advogados: Detalhando as horas e ações tomadas durante o evento.
- n) Comprovação da Comunicação à Seguradora: Para obter o consentimento prévio ou, se não for possível, justificar a aprovação retroativa.
- o) Relatório preparado pelo advogado: Para responder ao órgão regulador.
- p) Qualquer Notificação Formal subsequente: Que instaure uma investigação oficial contra o Segurado, vinculando o evento à reclamação.

CLAUSULA PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATUTÁRIA

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, estarão cobertas por esta apólice os custos de defesa que os segurados venham a pagar em razão de reclamação movida contra os segurados desde que estes sejam nomeados como parte passiva num processo judicial ou extrajudicial visando responsabilizá-los de forma solidária ou subsidiária, por quaisquer débitos ou obrigações do tomador referentes a sua responsabilidade estatutária.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Ação de Cobrança Original (fiscal, trabalhista, etc.) contra a Empresa.
- b) Decisão Judicial ou Despacho: Que redireciona a cobrança/execução para o administrador, com base na sua responsabilidade estatutária.
- c) Indicação do Dispositivo Legal: Utilizado para fundamentar o redirecionamento da dívida.
- d) Defesa do Segurado (Exceção de Pré-Executividade, Embargos): Argumentando contra a sua responsabilidade pessoal pela dívida da empresa.
- e) Contrato Social/Estatuto e Atas de Eleição: Para delimitar os poderes e deveres estatutários do administrador.
- f) Certidões Negativas de Débito da Empresa: De períodos anteriores, para contextualizar a gestão.
- g) Contrato de Honorários e Notas Fiscais dos Advogados: Para os custos de defesa.

CLAUSULA PARTICULAR – EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ÓRGÃOS REGULADORES

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, por meio desta condição, fica entendido e acordado que se indenizará, até o Limite Máximo de Indenização constante na Especificação, os Custos de Pré-Investigação para responder Evento Regulatório Crítico.

Na hipótese de que não seja razoavelmente possível obter o consentimento prévio e por escrito da Seguradora antes que os Custos de Pré-Investigação tenham sido incorridos com relação a um Evento Regulatório Crítico, a Seguradora aprovará retrospectivamente tais Custos de Pré-Investigação até o sub-limite de 25% do Limite Máximo de Indenização aplicável para a presente cláusula particular.

Para os fins desta cláusula, consideram-se as definições a seguir:

Custos de Pré-Investigação

Os custos, despesas e honorários (exceto remunerações de um Segurado, honorários e despesas incorridos por uma Sociedade) incorridos, com o prévio consentimento por escrito da Seguradora, por ou em nome de um Segurado:

(i) na contratação de advogados ou consultores legais para representar tal Segurado para responder Evento Regulatório Crítico; ou

(ii) na preparação de um relatório ou documento similar (ou qualquer relatório ou documento similar suplementar caso seja necessário) para um Órgão Regulador para responder Evento Regulatório Crítico.

Evento Regulatório Crítico

(i) Uma diligência oficial, busca e apreensão ou visita, em qualquer Sociedade, que aconteça pela primeira vez durante o Período de Vigência, feita por um Órgão Regulador que envolva produção, revisão, cópia ou confisco de arquivos ou entrevistas de qualquer Pessoa Segurada;

(ii) Um anúncio público relacionado a alguma das situações descritas no item (i) acima; ou

(iii) O recebimento, por um Segurado, durante o Período de Vigência, de uma notificação formal, feita por qualquer Órgão Regulador, que legalmente obrigue o Segurado a produzir documentos, responder questionamentos ou comparecer a entrevistas com tal Órgão Regulador.

Órgão Regulador

Qualquer órgão, agência, autarquia ou similares, autorizados pelo Governo a investigar uma **Sociedade** ou **Segurado**.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Mandado de Busca e Apreensão ou Notificação Oficial da Diligência: Pelo órgão regulador.
- b) Auto de Apreensão ou Relatório da Diligência: Lavrado pela autoridade no local.
- c) Contrato de Honorários com Advogados: Para representação e acompanhamento imediato do Segurado durante a diligência ("Custos de Pré-Investigação").
- d) Notas Fiscais e Relatórios de Atividades dos Advogados: Detalhando as horas e ações tomadas durante o evento.
- e) Comprovação da Comunicação à Seguradora: Para obter o consentimento prévio ou, se não for possível, justificar a aprovação retroativa.
- f) Relatório preparado pelo advogado: Para responder ao órgão regulador.
- g) Qualquer Notificação Formal subsequente: Que instaure uma investigação oficial contra o Segurado, vinculando o evento à reclamação.

CLAUSULA PARTICULAR - DESEMBOLSOS ADICIONAIS COM ESPECIALISTAS

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora pagará os emolumentos, honorários advocatícios, custos e despesas incorridos pelo Segurado, com o consentimento prévio e por escrito da Seguradora, de um especialista profissional para fins de preparação da avaliação, relatório, levantamento, parecer ou contestação de prova em relação à defesa de uma Reclamação coberta.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Cópia da Reclamação Coberta e da Defesa Apresentada.
- b) Petição da Defesa ou Parecer Jurídico: Justificando a necessidade técnica da contratação do especialista.
- c) Proposta de Trabalho e Currículo do Especialista: Para análise e aprovação da seguradora.
- d) Prova do Consentimento Prévio e por Escrito da Seguradora: Para a contratação.
- e) Contrato de Prestação de Serviços com o Especialista.
- f) Laudo Técnico, Parecer ou Relatório produzido pelo Especialista: E protocolado no processo.
- g) Nota Fiscal de Serviços do Especialista.

CLÁUSULA PARTICULAR - CÔNJUGE, ESPÓLIO, HERDEIRO OU REPRESENTANTE LEGAL

Caso essa cobertura seja contratada, mediante o pagamento do respectivo Prêmio adicional, e expressamente mencionada na Especificação e observado o respectivo Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada, a Seguradora pagará as Perdas Indenizáveis incorridas pelo cônjuge ou companheiro em união estável do Segurado, resultantes de Reclamações que acarretem constrição do patrimônio comum, apenas no que diz respeito a atos cometidos por ou cuja responsabilidade seja atribuída ao Segurado.

Esta cobertura também se aplicará às Perdas decorrentes de Reclamações que teriam sido movidas contra o Segurado, mas que em razão de sua incapacidade legal ou falecimento passaram a seguir contra seu Espólio, Herdeiros ou representantes legais.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta Apólice permanecem inalterados.

O Segurado obriga-se a entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos abaixo relacionados, além daqueles que a Seguradora exigir e/ou solicitar para uma análise mais apurada do evento:

- a) Reclamação Original contra o Segurado (ou que seria contra ele, em caso de falecimento).
- b) Reclamação Derivada: O processo ou a decisão que estende a responsabilidade ao cônjuge (por patrimônio comum), ou ao espólio/herdeiros.
- c) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável.
- d) Certidão de Óbito do Segurado (se aplicável).
- e) Termo de Nomeação de Inventariante ou Formal de Partilha.
- f) Defesa Apresentada pelo Cônjuge, Espólio ou Herdeiro.
- g) Documentos que comprovem que os bens atingidos são parte do patrimônio comum ou da herança.

COBERTURA ADICIONAL DE CUSTO DE DEFESA DO SEGURADO.

- 1 Fica entendido e acordado que a Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente, ficando o Segurado obrigado a assumir a sua própria defesa, nomeando advogado de sua escolha.
- 2 A Seguradora reembolsará, quando contratualmente previsto, as despesas efetuadas em foro cível, compreendendo, exclusivamente, custas processuais e os honorários do advogado nomeado pelo Segurado, sempre que tais honorários sejam prévia e expressamente aprovados pela Seguradora; e que, tanto os honorários como as referidas custas processuais decorram de ações judiciais movidas por terceiros e relacionadas com os riscos cobertos.
- 3 Fica ainda acordado que o valor do reembolso de Custas de Defesa e Honorários Advocatícios totais com os processos, sejam eles em qualquer esfera, estão devidamente mencionados e discriminados na Especificação da Apólice / Frontspício, respeitando o Limite Máximo de Indenização da cobertura objeto.
- 4 Não serão reembolsados pela Seguradora eventuais honorários advocatícios de êxito ou quaisquer outras despesas decorrentes do acompanhamento da ação, tais como, mas não limitado a despesas com estadia, despesas de locomoção, alimentação, entre outros.
- 5 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o Seguro RC de Administradores e Diretores – D&O que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Específica.

CLÁUSULA ESPECÍFICA DE COBERTURA POR EMBARGOS E SANÇÕES

Fica entendido e acordado, que respeitando-se a Lei 13.810/2019, bem como todo o conteúdo das Condições Gerais, Coberturas Adicionais e Cláusulas Específicas do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de não cobertura ou suspensão de cobertura no pagamento, inclusive de quaisquer indenizações ou restituições devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado, seu(s) beneficiário(s), seu(s)local(is) for(em) ou estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito abaixo nas listas de embargos e sanções expedidas pelos órgãos internacionais e/ou nacionais:

- a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>
- b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
- c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
- d) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações expedidas pelos próprios órgãos internacionais e/ou nacionais.

Para fins de aplicabilidade da cláusula, obriga-se o proponente, na solicitação de resseguro, a informar se ele ou seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino ou transbordo, estão inseridos em listas de embargos ou sanções, bem como a seguradora procederá com análises através de seus controles; Havendo, em meio a vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino ou transbordo, nas listas de embargos e sanções, deverá o segurado informar tempestivamente à esta Seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de não cobertura de seguro; Para as situações acima expostas, na hipótese de silêncio do Segurado e/ou seu representante, por culpa ou dolo, caso referida ação ou omissão possua nexo causal com o evento gerador do sinistro, considerar-se-á o risco não aceito e não coberto. O Segurado perderá o direito à indenização se por efeito da política de imposição de embargos e sanções por organismos internacionais houver ato doloso do segurado ou de seu representante legal e nexo causal com o evento gerador do sinistro. Mediante a comunicação do Segurado, as coberturas desse seguro, bem como o pagamento de indenizações, estarão suspensas para o segurado e para seus

beneficiários de indenização no período em que estes estiverem inclusos em listas de embargos e sanções desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual decisão judicial;

Cumprida a obrigação, no caso de aceite do risco pela seguradora, desde o início do risco até a liquidação de um sinistro reclamado o direito a cobertura contratada não ficará prejudicado, entretanto o pagamento de indenizações ou reembolsos de despesas ficará suspenso até que ocorra a superação do referido embargo ou até que ocorra eventual decisão judicial referente ao procedimento que deverá ser adotado para esse fim. Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condições não modificados por esta Cláusula Específica.

CLÁUSULA DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS

Com a aquisição livre e voluntária deste Produto de Seguro, o cliente final e os diretamente envolvidos no Produto de Seguro, como Beneficiários, Cônjuges e/ou Tomadores (aqui denominados em conjunto de “clientes”) entendem que, a AXA SEGUROS S/A poderá, por si, por empresas de qualquer forma pertencentes e/ou marginais ao seu Grupo Econômico ou ainda, através de seus fornecedores e/ou parceiros homologados utilizar, manipular, armazenar, manusear, analisar, colher e/ou tratar os dados dos clientes para atividades que, de qualquer forma, sejam correlatas a manutenção deste Produto de Seguro, sua perfeita e completa execução de finalidade e/ou visem maximizar e melhorar a experiência dos clientes para com Produtos de Seguro, de acordo com seu perfil.

Os clientes concordam e entendem, que seus dados poderão ser utilizados para avaliações de funcionalidade base, testes, aplicativos, administrar políticas, forma de contato, tudo com a principal expectativa de aprimorar nossos produtos e serviços e gerenciar solicitações. Se os clientes não fornecerem as informações, talvez não seja possível o desempenho completo das atividades da AXA SEGUROS S/A.

Assim, ao nos fornecer os dados, os clientes concordam com a divulgação a terceiros e/ou coleta por terceiros de seus dados. Podemos divulgar seus dados, incluindo suas informações confidenciais, a terceiros relevantes e/ou outras seguradoras e resseguradoras, partes afetadas por reivindicações, órgãos governamentais, reguladores, órgãos policiais e conforme exigido por qualquer lei/norma vigente, inclusive no exterior. Antes de nos fornecer informações sobre outra pessoa, por favor, dê a eles uma cópia deste documento.

A Política de Privacidade da AXA está disponível para sua consulta em www.axa.com.br através do ambiente “Política de Privacidade”, em caso de dúvidas, solicitações, ou exercício do direito do titular dos dados, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato pelo canal oficial de Privacidade de Dados da AXA SEGUROS com o endereço eletrônico: dataprivacy.br@axa.com.

CLÁUSULA PARTICULAR DE APÓLICE DE EXCESSO

A presente cláusula particular, com efeitos a partir do início de vigência desta apólice, faz parte do contrato de SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES – D&O celebrado entre Seguradora mencionada nesta especificação e com seu devido número de apólice registrado.

Por força da presente cláusula, as partes acordam no seguinte:

1. A presente Apólice (adiante denominada Apólice de Excesso) garantirá a responsabilidade dos Segurados em excesso à apólice de SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E ADMINISTRADORES com o nome da Seguradora e número da apólice devidamente mencionado nesta apólice (adiante denominada Apólice de Primeiro Risco).

Em nenhum caso essa Apólice de Excesso concederá uma cobertura mais ampla do que é oferecida nos termos, condições e exclusões da Apólice de Primeiro Risco.

2. Salvo disposição em contrário na especificação desta apólice A vigência da Apólice de Excesso será a mesma da vigência da Apólice de Primeiro Risco. A anulação por qualquer razão da Apólice de Primeiro Risco acarretará automaticamente e da mesma forma na extinção da Apólice de Primeiro Risco.

Será condição desta Apólice de Excesso que a Apólice de Primeiro Risco se mantenha em vigor com os seguradores e resseguradores solventes durante o Período de Vigência da Apólice de Excesso.

3. A garantia desta Apólice de Excesso terá efeito enquanto a Apólice de Primeiro Risco se mantenha vigente e inalterada em todos os termos durante o Período de Vigência exceto quando houver redução do limite máximo de garantia de tal Apólice de Primeiro Risco e sempre que tal redução seja decorrente exclusivamente pelo pagamento de uma indenização decorrente de uma Reclamação coberta dentro das condições gerais da Apólice de Excesso.

Qualquer alteração nos termos, condições e exclusões da Apólice de Primeiro Risco durante o Período de Vigência da Apólice, deverá ter sido previamente aprovada pela AXA Seguros S/A, Seguradora da presente Apólice de Excesso.

4. A presente Apólice de Excesso atuará em excesso ao limite máximo de garantia da Apólice de Primeiro Risco de valor mencionado na especificação desta apólice e das franquias indicadas na presente Apólice de Excesso.

O limite máximo de garantia desta apólice é a quantidade máxima que a Seguradora se compromete a indenizar no agregado durante o Período de Vigência para todas as coberturas e extensões da presente Apólice de Excesso.

5. A Seguradora não será responsável pelo pagamento de nenhuma indenização a menos que e quando a seguradora da Apólice de Primeiro Risco tenha pago e admitido responsabilidade ou tenha sido declarada responsável à pagar o limite máximo de garantia da Apólice de Primeiro Risco indicado no item 4 da presente Cláusula Particular.

6. Se durante o Período de Vigência da Apólice, como consequência do pagamento de uma indenização, o limite máximo de garantia da Apólice de Primeiro Risco,

- se reduza parcialmente devido a uma Reclamação que tenha sido coberta dentro das condições vigentes da Apólice de Primeiro Risco: a presente Apólice de Excesso atuará durante o Período de Vigência restante, em excesso ao limite máximo de garantia restante da Apólice de Primeiro Risco.

- se esgote totalmente devido a uma Reclamação que tenha sido coberta dentro das condições vigentes da Apólice de Primeiro Risco: a presente Apólice de Excesso continuará durante o Período de Vigência restante, atuando como Apólice de Primeiro Risco.

E sempre sujeito a todos os termos, condições, exclusões e qualquer franquia estabelecidos na presente Apólice de Excesso.

7. No caso de que o Limite Máximo de Garantia da Apólice de Primeiro Risco esteja sujeito, ou inclua um ou vários sub-limites para um determinado tipo de Reclamação e/ou de coberturas que reduzam ou sejam parte do Limite Máximo de Garantia da Apólice de Primeiro Risco, a cobertura provida por essa Apólice de Excesso não será aplicável a tal Reclamação e/ou coberturas.

8. No caso de que a Apólice de Primeiro Risco inclua garantias com limites excedentes ao Limite Máximo de Garantia para um determinado tipo de Reclamação e/ou coberturas providas pela Apólice de Primeiro Risco, então a cobertura provida por essa Apólice de Excesso não será aplicável a essa Reclamação e/ou coberturas.

9. Qualquer Reclamação apresentada, ou previamente avisada, contra os Segurados, ou a Notificação de uma circunstância que possa dar origem a uma Reclamação contra os Segurados, deverá ser imediatamente comunicada por escrito à Seguradora, de acordo com os termos e condições da Apólice de Excesso, não importando se os valores envolvidos possam ou não exceder a soma garantida pela Apólice de Primeiro Risco.

O Tomador do Seguro fornecerá à Seguradora toda a informação disponível referente a tal Reclamação ou circunstância, e a Seguradora terá direito a indicar avaliadores, assessores, peritos e especialistas para controlar e aprovar as

investigações, negociações, reservas e liquidações em relação a tal Reclamação ou circunstância, no caso em que a Reclamação exceda o Limite Máximo de Garantia da Apólice de Primeiro Risco.

O fato da Seguradora não exercer este direito relacionado a qualquer Reclamação ou circunstância não constituirá uma renúncia de tal direito em qualquer outra Reclamação ou circunstância.

10. Se como consequência de uma Reclamação a Seguradora possa ter que responder pelas coberturas estabelecidas nesta Apólice de Excesso, então não se incorrerá em nenhum gasto ou não será feita nenhuma transação ou assunção de responsabilidade sem o consentimento prévio por escrito da Seguradora (a Seguradora não recusará seu consentimento sem um motivo razoável).

11. Em adição ao previsto pela Apólice de Excesso, a Seguradora tem os mesmos direitos, privilégios e proteções que os outorgados à empresa seguradora da Apólice de Primeiro Risco, conforme os termos e condições da Apólice de Primeiro Risco.

12. Todos os pagamentos recuperados ou recebidos pelo Segurado posteriormente ao pagamento de uma indenização por essa Apólice de Excesso serão considerados como se tivessem sido recuperados ou recebidos previamente a tal indenização e a Seguradora terá direito a realizar todos os ajustes necessários, a título de sub-rogação, entre o Segurado e a Seguradora para reduzir o valor de responsabilidade da Seguradora pelas garantias providas por essa Apólice de Excesso.

Todos os demais termos, condições e cláusulas desta apólice permanecem inalterados.

CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSÃO DE DOENÇA TRANSMISSÍVEL

1. Não obstante o que em contrário possam dispor as condições contratuais, esta apólice não garante perdas, danos, custos ou despesas, direta ou indiretamente, decorrentes de, ou de qualquer outra forma, atribuíveis ou relacionadas à, ou em conexão ou ocorrendo simultaneamente ou em qualquer sequência com:
 - 1.1. uma doença transmissível; ou
 - 1.2. decretação de surto, epidemia ou pandemia de uma doença transmissível, tais como, mas não se limitando a, Gripe (Influenza), Doença do Coronavírus (COVID) e suas variações.
2. Para fins desta cláusula, perdas, danos, custos ou despesas incluem também, entre outros, quaisquer quantias para limpar, desintoxicar, remover ou testar:
 - 2.1. uma doença transmissível; ou
 - 2.2. qualquer propriedade segurada nos termos desta apólice que seja ou possa ser afetada em virtude de contaminação por uma doença transmissível, tais como, mas não se limitando a, Gripe (Influenza), Doença do Coronavírus (COVID) e suas variações.
3. Para fins desta cláusula, uma doença transmissível significa qualquer:
 - 3.1. sofrimento físico, enfermidade ou doença causada ou transmitida direta ou indiretamente por qualquer vírus, bactéria, parasita ou outro organismo ou qualquer variação deste, considerado vivo ou não, e independentemente dos meios de transmissão; ou
 - 3.2. qualquer vírus, bactéria, parasita ou outro organismo, ou qualquer variação deste, considerada vivo ou não, à exceção de fungos, capaz de causar sofrimento físico, enfermidade ou doença.
4. Esta cláusula se aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice.

Permanecem em vigor as condições contratuais deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas por esta cláusula.